

The Final Terms will be displayed on the website of the Issuer (<https://www.tennet.eu/de-en/home>) and will also be displayed on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com).

MIFID II PRODUCT GOVERNANCE / PROFESSIONAL INVESTORS AND ECPS ONLY TARGET MARKET – Solely for the purposes of each manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for the Notes is eligible counterparties and professional clients only, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "MiFID II"); and (ii) all channels for distribution of the Notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "Distributor") should take into consideration the manufacturers' target market assessment; however, a Distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the manufacturers' target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

MIFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN – Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Schuldverschreibungen hat – ausschließlich für den Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs – zu dem Ergebnis geführt, dass: (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "MiFID II"), umfasst und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind. Jede Person, die in der Folge die Schuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Vertriebsunternehmen") soll die Beurteilung des Zielmarkts der Konzepture berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, ist indes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Schuldverschreibungen durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung der Konzepture) und angemessene Vertriebskanäle zu bestimmen.

UK MIFIR PRODUCT GOVERNANCE / PROFESSIONAL INVESTORS AND ECPS ONLY TARGET MARKET – Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for the Notes is only eligible counterparties, as defined in the FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("COBS"), and professional clients, as defined in Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK MiFIR"); and (ii) all channels for distribution of the Notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "Distributor") should take into consideration the manufacturer's target market assessment; however, a Distributor subject to the FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (the "UK MiFIR Product Governance Rules") is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

UK MIFIR PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN – Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Schuldverschreibungen hat – ausschließlich für den Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs – zu dem Ergebnis geführt, dass: (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien im Sinne des FCA-Handbuchs Conduct of Business Sourcebook ("COBS") und professionelle Kunden im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK MiFIR") Teil des nationalen Rechts ist, umfasst und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind. Jede Person, die in der Folge die Schuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Vertriebsunternehmen") soll die Beurteilung des Zielmarkts des Konzepteurs berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches dem FCA-Handbuch Product Intervention and Product Governance Sourcebook (die "UK MiFIR Product Governance Rules") unterliegt, ist indes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Schuldverschreibungen durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung des Konzepteurs) und angemessene Vertriebskanäle zu bestimmen.

PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS – The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area ("EEA"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, "MiFID II"); (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 (as amended), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II or (iii) not a qualified investor as defined in Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 (as amended, the "Prospectus Regulation"). Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended or superseded, the "PRIIPs Regulation") for offering or selling the Notes or otherwise making them

available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM – Die Schuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 der Richtlinie 2014/65/EU (in ihrer jeweils gültigen Fassung, "MiFID II"); (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in ihrer jeweils gültigen Fassung), soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (wie von Zeit zu Zeit ergänzt, die "Prospektverordnung"). Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in ihrer jeweils gültigen oder ersetzten Fassung, die "PRIIPs-Verordnung") erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – The Notes are not intended to be offered, sold, distributed or otherwise made available to and should not be offered, sold, distributed or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom ("UK"). For these purposes, a retail investor means a person who is either one (or both) of the following: (i) not a professional client as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "EUWA"); or (ii) not a qualified investor as defined in paragraph 15 of Schedule 1 to the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Consequently, no disclosure document required by the FCA Product Disclosure Sourcebook (the "DISC") for offering, selling or distributing the Notes or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering, selling or distributing the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under DISC and the Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024.

VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH – Die Schuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf, zum Vertrieb oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Vereinigten Königreich ("GB") bestimmt und sollten Kleinanlegern in GB nicht angeboten, nicht an diese verkauft, nicht an diese vertrieben und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder beide) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) kein professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2(1) Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, welche durch das EU Austrittsabkommen 2018 (die "EUWA") Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) kein qualifizierter Anleger im Sinne von Paragraph 15 des Schedule 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (die "POATRs") ist. Entsprechend wurde kein nach dem FCA Product Disclosure Sourcebook ("DISC") erforderliches Offenlegungsdokument für das Angebot, den Verkauf oder den Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger in GB erstellt; daher kann das Angebot, der Verkauf oder der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger in GB nach der DISC und den Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024 rechtswidrig sein.

Dated 1 September 2026
Datum 1. September 2026

Final Terms
Endgültige Bedingungen

TenneT GmbH & Co. KG
Legal Entity Identifier (LEI): 894500W0C55HJG1HFU36

Issue of
Emission von

EUR 1,400,000,000 4.750 % Fixed-to-Reset Rate NC8.5 Subordinated EuGB Notes due March 2057
EUR 1.400.000.000 4,750 % Nachrangige Festverzinsliche NC8,5 EuGB Schuldverschreibungen mit Zinsanpassung
fällig März 2057

issued as
begeben als

Series	6	Tranche	1
Serie		Tranche	

under the
unter dem

EUR 35,000,000,000
DEBT ISSUANCE PROGRAMME

of
der

TenneT GmbH & Co. KG

Issue Date:	3 September 2026	Issue Price:	99.685 per cent.
Begebungstag:	3. September 2026	Emissionspreis:	99,685 %

Important Notice

This document constitutes the final terms relating to the issue of Notes described herein (the "**Final Terms**"). These Final Terms have been prepared for the purposes of Article 8 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (as amended, the "**Prospectus Regulation**") and must be read in conjunction with the base prospectus dated 13 April 2026 (as supplemented by the supplements to the base prospectus dated 3 July 2026 and 20 August 2026) (the "**Base Prospectus**") which constitutes a base prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. The Base Prospectus and any supplement thereto are available for viewing in electronic form on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com). Full information on the Issuer and the issue of the Notes is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus.

Wichtiger Hinweis

*Dieses Dokument stellt die endgültigen Bedingungen für die Emission der hierin beschriebenen Schuldverschreibungen dar (die "**Endgültigen Bedingungen**"). Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (in der jeweils geltenden Fassung, die "**Prospektverordnung**") abgefasst und sind nur mit dem Basisprospekt vom 13. April 2026 (ergänzt durch die Nachträge zum Basisprospekt vom 3. Juli 2026 und 20. August 2026) (der "**Basisprospekt**"), der einen Basisprospekt im Sinne der Prospektverordnung darstellt, gemeinsam zu lesen. Der Basisprospekt sowie etwaige Nachträge können in elektronischer Form auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.luxse.com) eingesehen werden. Vollständige Informationen in Bezug auf die Emittentin und die Emission der Schuldverschreibungen sind nur in der Gesamtheit dieser Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt enthalten.*

PART I – CONTRACTUAL TERMS

The Terms and Conditions applicable to the Notes (the "**Conditions**"), and the English language translation thereof, are as set out below.

TEIL I – VERTRAGLICHE REGELUNGEN

Die für die Schuldverschreibungen geltenden Anleihebedingungen (die "**Bedingungen**") sowie deren englischsprachige Übersetzung sind wie nachfolgend aufgeführt.

§ 1 WÄHRUNG, FESTGELEGTER NENNBETRAG, FORM, DEFINITIONEN

(1) **Währung, Festgelegter Nennbetrag.**

Die Emission der Schuldverschreibungen der TenneT GmbH & Co. KG (die "**Emittentin**") in Euro ("**EUR**") (die "**Festgelegte Währung**") im Gesamtnennbetrag von EUR 1.400.000.000 (in Worten: eine Milliarde vierhundert Millionen Euro) ist eingeteilt in untereinander gleichrangige Schuldverschreibungen im festgelegten Nennbetrag von EUR 100.000 (der "**Festgelegte Nennbetrag**") je Schuldverschreibung (die "**Schuldverschreibungen**" und jeweils eine "**Schuldverschreibung**").

(2) **Form.**

Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.

(3) **Vorläufige Globalurkunde – Austausch.**

Die Schuldverschreibungen sind zunächst in einer vorläufigen Globalurkunde (die "**Vorläufige Globalurkunde**") ohne Zinsscheine verbrieft.

Die Anteile an der Vorläufigen Globalurkunde werden insgesamt oder teilweise und unentgeltlich an oder nach dem Tag, der 40 Tage nach dem Tag der Begebung der Schuldverschreibungen, frühestens jedoch 40 Tage nach dem Tag des Beginns des Angebots liegt, gegen Nachweis über das und im Umfang vom Nichtbestehen wirtschaftlichen U.S.-Eigentums im Sinne des U.S.-Rechts (*non-U.S. beneficial ownership*) in der in der Vorläufigen Globalurkunde vorgesehenen Form, gegen Anteile an einer Dauer-Globalurkunde (die "**Dauer-Globalurkunde**") (die Vorläufige Globalurkunde und die Dauer-Globalurkunde jeweils auch eine "**Globalurkunde**") ohne Zinsscheine ausgetauscht. Ein Recht der Anleihegläubiger (wie nachstehend definiert) auf Ausgabe und Lieferung von Einzelurkunden oder Zinsscheinen besteht nicht.

Die Vorläufige Globalurkunde und die Dauer-Globalurkunde tragen jeweils die eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern der Emittentin und sind jeweils von der Emissionsstelle oder in deren Namen mit einer eigenhändigen oder faksimilierten Kontrollunterschrift versehen.

(4) **Clearingsystem.**

Die Vorläufige Globalurkunde und die Dauer-Globalurkunde werden so lange von einem Clearingsystem oder im Auftrag eines Clearingsystems verwahrt, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind.

"**Clearingsystem**" bezeichnet jeweils Folgendes: Clearstream Banking S.A., 42 Avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, ("**Clearstream, Luxembourg**") und Euroclear Bank SA/NV, Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brüssel,

§ 1 CURRENCY, SPECIFIED DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS

(1) **Currency, Specified Denomination.**

The issue of the notes by TenneT GmbH & Co. KG (the "**Issuer**") in Euro ("**EUR**") (the "**Specified Currency**") in the aggregate principal amount of EUR 1,400,000,000 (in words: one billion four hundred million Euro) is divided into notes in a specified denomination of EUR 100,000 (the "**Specified Denomination**") each, ranking *pari passu* among themselves (the "**Notes**", and each a "**Note**").

(2) **Form.**

The Notes are issued in bearer form.

(3) **Temporary Global Note – Exchange.**

The Notes are initially represented by a temporary global Note (the "**Temporary Global Note**") without interest coupons.

The interests in the Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part and free of charge, on or after the day that is 40 days after the later of the commencement of the offering and the date of issue of the Notes for interests in a permanent global Note (the "**Permanent Global Note**") (the Temporary Global Note and the Permanent Global Note, each a "**Global Note**") without interest coupons upon and to the extent of certification as to non-U.S. beneficial ownership pursuant to U.S. law in the form set out in the Temporary Global Note. The right of the Noteholders (as defined below) to require the issue and delivery of definitive notes or interest coupons is excluded.

The Temporary Global Note and the Permanent Global Note each bear the handwritten or facsimile signatures of two duly authorised representatives of the Issuer and are provided with a handwritten or facsimile control signature by or on behalf of the Fiscal Agent.

(4) **Clearing System.**

Each of the Temporary Global Note and the Permanent Global Note will be held in custody by or on behalf of a Clearing System until all obligations of the Issuer under the Notes have been satisfied.

"**Clearing System**" means each of the following: Clearstream Banking S.A., 42 Avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ("**Clearstream, Luxembourg**") and Euroclear Bank SA/NV, Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels,

Belgien, ("**Euroclear**") (Clearstream, Luxembourg und Euroclear jeweils ein "**ICSD**" und zusammen die "**ICSDs**") oder deren Funktionsnachfolger.

Die Schuldverschreibungen werden in Form einer Classical Global Note ("**CGN**") ausgegeben und von einer gemeinsamen Verwahrstelle im Namen beider ICSDs verwahrt.

(5) **Anleihegläubiger.**

Den Inhabern von Schuldverschreibungen ("**Anleihegläubiger**") stehen Miteigentumsanteile oder vergleichbare andere Rechte an der Globalurkunde zu, die gemäß anwendbarem Recht und den Bestimmungen und Regeln des Clearingsystems übertragen werden können.

(6) **Definitionen.**

Soweit aus dem Zusammenhang nicht etwas anderes hervorgeht, haben die nachfolgenden Begriffe in diesen Anleihebedingungen die folgende Bedeutung:

"**Anleihebedingungen**" bezeichnet diese Bedingungen der Schuldverschreibungen.

"**Depotbank**" jede Bank oder ein sonstiges anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Depotgeschäft zu betreiben und bei der/dem der Anleihegläubiger ein Wertpapierdepot für die Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Clearingsystems.

"**Geschäftstag**" bezeichnet jeden Kalendertag (außer einen Samstag oder einen Sonntag), an dem sowohl das Clearingsystem als auch das Real-time Gross Settlement System des Eurosystems (T2) oder dessen Nachfolgesystem betriebsbereit sind.

"**Tochtergesellschaft**" bezeichnet jede Tochtergesellschaft der Emittentin im Sinne der §§ 15-17 des Aktiengesetzes (AktG).

"**Vereinigte Staaten**" bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Bundesstaaten und des District of Columbia) sowie deren Territorien (einschließlich Puerto Ricos, der U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island und der Northern Mariana Islands).

§ 2

STATUS, AUFRECHNUNGSVERBOT

(1) **Status.**

Die Schuldverschreibungen begründen nicht besicherte und nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die im Fall der Abwicklung, Auflösung oder Liquidation der Emittentin:

- (a) den Nachrangigen Verbindlichkeiten im Rang vorgehen;
- (b) untereinander und mit den Gleichrangigen Verbindlichkeiten im Rang gleichstehen; und
- (c) allen Vorrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im Rang nachgehen, so dass im Fall der Abwicklung, der Auflösung, der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin, oder im Fall eines Vergleichs oder eines anderen der Abwendung der Insolvenz der Emittentin dienenden Verfahrens, Zahlungen auf die Schuldverschreibungen erst dann erfolgen, wenn die Ansprüche aller Gläubiger aus den Vorrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin zuvor vollständig berichtigt worden sind.

Belgium, ("**Euroclear**") (Clearstream, Luxembourg und Euroclear each an "**ICSD**" and together the "**ICSDs**") or any successor in capacity thereof.

The Notes are issued in classical global note ("**CGN**") form and are kept in custody by a common depositary on behalf of both ICSDs.

(5) **Noteholders.**

The holders of Notes ("**Noteholders**") are entitled to co-ownership participations or other comparable rights in the Global Note, which are transferable in accordance with applicable laws and the rules and regulations of the Clearing System.

(6) **Definitions.**

Unless the context otherwise requires, the following terms shall have the following meanings in these Terms and Conditions:

"**Terms and Conditions**" means these terms and conditions of the Notes.

"**Custodian**" means any bank or other financial institution of recognised standing authorised to engage in securities custody business with which the Noteholder maintains a securities account in respect of the Notes, including the Clearing System.

"**Business Day**" means any day which is a day (other than a Saturday or a Sunday) on which the Clearing System as well as the real-time gross settlement system operated by the Eurosystem (T2) or any successor system are open.

"**Subsidiary**" means any subsidiary of the Issuer within the meaning of sections 15-17 German Stock Corporation Act (*Aktiengesetz*).

"**United States**" means the United States of America (including the States thereof and the District of Columbia) and its possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and Northern Mariana Islands).

§ 2

STATUS, PROHIBITION OF SET-OFF

(1) **Status.**

The Notes constitute unsecured and subordinated obligations of the Issuer and, in the event of the winding-up, dissolution or liquidation of the Issuer rank:

- (a) senior to the Junior Obligations;
- (b) pari passu among themselves and with the Parity Obligations; and
- (c) junior to all Senior Obligations of the Issuer, so that in the event of the winding-up, dissolution, liquidation or insolvency of the Issuer, or in the event of composition or other proceedings for the avoidance of insolvency of the Issuer, no amounts shall be payable in respect of the Notes until the claims of all creditors of such Senior Obligations of the Issuer shall have first been satisfied in full.

Unter Beachtung dieser Nachrangregelung bleibt es der Emittentin unbenommen, ihre Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen auch aus dem sonstigen freien Vermögen zu bedienen.

"InsO" bezeichnet die Insolvenzordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung.

"Gleichrangige Verbindlichkeiten" bezeichnet

- (i) andere von der Emittentin begebene gegenwärtige oder zukünftige Wertpapiere oder andere Instrumente, bei denen die daraus folgenden Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig mit den Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen sind oder für die ausdrücklich ein solcher Gleichrang festgelegt ist; oder
- (ii) jedes gegenwärtige oder zukünftige Wertpapier oder jedes andere Instrument, das von einer Tochtergesellschaft begeben und von der Emittentin garantiert ist oder für das die Emittentin die Haftung übernommen hat, und bei dem die Verbindlichkeiten der Emittentin aus der maßgeblichen Garantie oder Haftungsübernahme gleichrangig mit den Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen sind oder ausdrücklich ein solcher Gleichrang festgelegt ist,

soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen solche Verbindlichkeiten im Rang besserstellen.

Zu den Gleichrangigen Verbindlichkeiten zählen unter anderem die EUR 1.200.000.000 4,250 % Nachrangige Festverzinsliche NC5,25 EuGB Schuldverschreibungen mit Zinsanpassung fällig Dezember 2056, ISIN XS3457412750.

"Nachrangige Verbindlichkeiten" bezeichnet

- (i) von der Emittentin begebene gegenwärtige oder zukünftige Wertpapiere oder andere Instrumente, bei denen die daraus folgenden Verbindlichkeiten der Emittentin nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen sind oder für die ausdrücklich ein solcher Nachrang festgelegt ist sowie jegliche Aktien oder Gesellschaftsanteile an der Emittentin einer beliebigen Gattung; und
- (ii) jedes gegenwärtige oder zukünftige Wertpapier oder jedes andere Instrument, das von einer Tochtergesellschaft begeben und von der Emittentin garantiert ist oder für das die Emittentin die Haftung übernommen hat, und bei dem die Verbindlichkeiten der Emittentin aus der maßgeblichen Garantie oder Haftungsübernahme nachrangig zu den Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen sind oder für die ausdrücklich ein solcher Nachrang festgelegt ist.

"Vorrangige Verbindlichkeiten" bezeichnet

- (i) alle bestehenden und zukünftigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin i.S.v. § 38 InsO;
- (ii) alle bestehenden und zukünftigen gesetzlich nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin i.S.v. § 39 Abs. 1 Nr. 1-5 InsO; und

Subject to this subordination provision, the Issuer may satisfy its obligations under the Notes also from other distributable assets (*freies Vermögen*) of the Issuer.

"InsO" means the German Insolvency Code (*Insolvenzordnung*), as amended.

"Parity Obligations" means

- (i) any other present or future securities or other instruments of the Issuer under which the Issuer's obligations rank or are expressed to rank pari passu with the Issuer's obligations under the Notes; or
- (ii) any present or future security or other instrument which is issued by a Subsidiary and guaranteed by the Issuer or for which the Issuer has otherwise assumed liability where the Issuer's obligations under such guarantee or other assumption of liability rank or are expressed to rank pari passu with the Issuer's obligations under the Notes,

except for any obligations of the Issuer required to be preferred by mandatory provisions of law.

Parity Obligations include the EUR 1,200,000,000 4.250 % Fixed-to-Reset Rate NC5.25 Subordinated EuGB Notes due December 2056, ISIN XS3457412750.

"Junior Obligations" means

- (i) any present or future securities or other instruments of the Issuer under which the Issuer's obligations rank or are expressed to rank junior to the Issuer's obligations under the Notes and any shares or partnership interests of any class of the Issuer; and
- (ii) any present or future security or other instrument which is issued by a Subsidiary and guaranteed by the Issuer or for which the Issuer has otherwise assumed liability where the Issuer's obligations under such guarantee or other assumption of liability rank or are expressed to rank junior to the Issuer's obligations under the Notes.

"Senior Obligations" means

- (i) all present and future unsubordinated obligations of the Issuer within the meaning of § 38 InsO;
- (ii) all present and future statutorily subordinated obligations of the Issuer within the meaning of § 39(1) nos. 1-5 InsO; and

- (iii) alle sonstigen bestehenden und zukünftigen nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, die aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen gegenüber den Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen vorrangig sind oder deren Bedingungen einen entsprechenden Vorrang zu den Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen bestimmen.

(2) **Aufrechnungsverbot.**

Die Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, Forderungen aus den Schuldverschreibungen gegen etwaige Forderungen der Emittentin gegen sie aufzurechnen, und die Emittentin ist nicht berechtigt, etwaige Forderungen, welche sie gegen einen Anleihegläubiger hat, gegen Forderungen dieses Anleihegläubigers aus den Schuldverschreibungen aufzurechnen.

**§ 3
ZINSEN, ZINSAUFSCHUB**

(1) **Zinslauf und Zinszahlungstage.**

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß diesen Anleihebedingungen werden die Schuldverschreibungen bezogen auf ihren Festgelegten Nennbetrag ab dem 3. September 2026 (einschließlich) (der "**Zinslaufbeginn**") bis zum Zinslaufende gemäß § 3(2) verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 3. März eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein "**Zinszahlungstag**"). Die erste Zinszahlung erfolgt am 3. März 2027.

Die erste Zinszahlung beläuft sich auf einen Bruchteilszinssatz von EUR 2.355,48 je Festgelegter Nennbetrag.

(2) **Ende des Zinslaufs.**

Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet an dem Ende des Tages, der dem Tag vorausgeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlöst, endet die Verzinsung der Schuldverschreibungen nicht am Tag der Fälligkeit, sondern erst zu dem Zeitpunkt, an dem Kapital und Zinsen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen dem Clearingsystem zur Verfügung gestellt worden sind. Die Verzinsung des ausstehenden Nennbetrages ab dem Tag der Fälligkeit (einschließlich) bis zum Tag der Rückzahlung der Schuldverschreibungen (ausschließlich) erfolgt gemäß diesem § 3.

(3) **Zinssatz.**

- (a) Der "**Zinssatz**" entspricht
 - (i) ab dem Zinslaufbeginn (einschließlich) bis zum 3. März 2035 (der "**Erste Reset-Termin**") (ausschließlich) einem Zinssatz in Höhe von jährlich 4,750 %;
 - (ii) ab dem Ersten Reset-Termin (einschließlich) bis zum 3. März 2040 (der "**Erste Step-up Termin**") (ausschließlich) dem Reset-Zinssatz für den betreffenden Reset-Zeitraum; und
 - (iii) ab dem Ersten Step-up Termin (einschließlich) bis zum 3. März 2055 (der "**Zweite Step-up Termin**") (ausschließlich) dem Ersten

- (iii) all other present and future subordinated obligations of the Issuer which rank senior to the obligations of the Issuer under the Notes pursuant to mandatory statutory provisions or as expressly provided for by the terms of the relevant instrument to rank senior to the obligations of the Issuer under the Notes.

(2) **Prohibition of set-off.**

The Noteholders may not set off any claim arising under the Notes against any claim that the Issuer may have against any of them. The Issuer may not set off any claims it may have against any Noteholder against any claims of such Noteholder under the Notes.

**§ 3
INTEREST, INTEREST DEFERRAL**

(1) **Interest Accrual and Interest Payment Dates.**

Unless previously redeemed in accordance with these Terms and Conditions, the Notes shall bear interest on their Specified Denomination from and including 3 September 2026 (the "**Interest Commencement Date**") until the cessation of interest accrual in accordance with § 3(2). Interest shall be payable in arrear on 3 March in each year (each such date, an "**Interest Payment Date**"). The first payment of interest shall be made on 3 March 2027.

The first payment of interest will amount to an initial broken interest amount of EUR 2,355.48 per Specified Denomination.

(2) **End of Interest Accrual.**

The Notes shall cease to bear interest from the end of the day preceding their due date for redemption. If the Issuer shall fail to redeem the Notes when due, interest shall continue to accrue on the outstanding principal amount of the Notes at the rate of interest determined pursuant to this § 3 from and including the due date to but excluding such date as principal and interest on or in connection with the Notes has been placed at the disposal of the Clearing System.

(3) **Rate of Interest.**

- (a) The "**Rate of Interest**" will be
 - (i) from and including the Interest Commencement Date to but excluding 3 March 2035 (the "**First Reset Date**"), a rate of 4.750 per cent. *per annum*;
 - (ii) from and including the First Reset Date to but excluding 3 March 2040 (the "**First Step-up Date**"), the Reset Interest Rate for the relevant Reset Period; and
 - (iii) from and including the First Step-up Date to but excluding 3 March 2055 (the "**Second Step-up Date**"), the First

	Modifizierten Reset-Zinssatz für den betreffenden Reset-Zeitraum; und		Modified Reset Interest Rate for the relevant Reset Period; and
	(iv) ab dem Zweiten Step-up Termin (einschließlich) dem Zweiten Modifizierten Reset-Zinssatz für den betreffenden Reset-Zeitraum.	(iv)	from and including the Second Step-up Date, the Second Modified Reset Interest Rate for the relevant Reset Period.
(b)	Der " Reset-Zinssatz " ist der Referenzsatz für den betreffenden Reset-Zeitraum zuzüglich 161,2 Basispunkte <i>per annum</i> , wie von der Berechnungsstelle festgelegt.	(b)	The " Reset Interest Rate " will be the Reference Rate for the relevant Reset Period plus 161.2 basis points <i>per annum</i> , as determined by the Calculation Agent.
(c)	Der " Erste Modifizierte Reset-Zinssatz " ist der Referenzsatz für den betreffenden Reset-Zeitraum zuzüglich 186,2 Basispunkte <i>per annum</i> , wie von der Berechnungsstelle festgelegt.	(c)	The " First Modified Reset Interest Rate " will be the Reference Rate for the relevant Reset Period plus 186.2 basis points <i>per annum</i> , as determined by the Calculation Agent.
(d)	Der " Zweite Modifizierte Reset-Zinssatz " ist der Referenzsatz für den betreffenden Reset-Zeitraum zuzüglich 261,2 Basispunkte <i>per annum</i> , wie von der Berechnungsstelle festgelegt.	(d)	The " Second Modified Reset Interest Rate " will be the Reference Rate for the relevant Reset Period plus 261.2 basis points <i>per annum</i> , as determined by the Calculation Agent.
(e)	Die Berechnungsstelle wird den jeweils anwendbaren Reset-Zinssatz, den Ersten Modifizierten Reset-Zinssatz und den Zweiten Modifizierten Reset-Zinssatz für die Schuldverschreibungen an dem betreffenden Zinsfestsetzungstag bestimmen und veranlassen, dass dieser der Emittentin, der Hauptzahlstelle und jeder Börse, an der die Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den Anleihegläubigern gemäß § 10(2) unverzüglich, aber keinesfalls später als am achten auf dessen Bestimmung folgenden Geschäftstag mitgeteilt wird.	(e)	The Calculation Agent will, on the relevant Interest Determination Date, determine the Reset Interest Rate, the First Modified Reset Interest Rate and the Second Modified Reset Interest Rate, as applicable, and cause the same to be notified to the Issuer, the Principal Paying Agent and, if required by the rules of any stock exchange on which the Notes are then listed, to such stock exchange, and to the Noteholders in accordance with § 10(2) without undue delay, but, in any case, not later than on the eighth Business Day after its determination.
(f)	Wenn ein Kontrollwechsel-Ereignis (wie in § 4(7) definiert) eintritt und die Emittentin die Schuldverschreibungen nicht insgesamt gemäß § 4(7) zurückzahlt, erhöht sich der anzuwendende Zinssatz ab dem auf den Kontrollstichtag (wie in § 4(7) definiert) unmittelbar folgenden Zinszahlungstag um zusätzliche 500 Basispunkte <i>per annum</i> gegenüber dem ansonsten anzuwendenden Zinssatz. Für den Fall, dass in dem Zeitraum zwischen dem Eintritt des ersten Kontrollwechsels und dem Tag, an dem die Kontrollwechsel-Mitteilung (wie in § 4(7) definiert) in Bezug auf diesen ersten Kontrollwechsel veröffentlicht wird, mehr als ein Kontrollwechsel eintritt, erhöht sich der für die Berechnung der Zinsen ansonsten anzuwendende Zinssatz jedoch nur einmal.	(f)	If a Change of Control Event (as defined in § 4(7)) occurs and the Issuer does not redeem the Notes in whole in accordance with § 4(7), the rate applicable for calculating the interest will be subject to an additional 500 basis points <i>per annum</i> above the otherwise applicable Rate of Interest from the Interest Payment Date immediately following the Control Record Date (as defined in § 4(7)), provided however that, in case more than one Change of Control will have occurred in the period from the occurrence of the first Change of Control to (and including) the day on which the Change of Control Notice (as defined in § 4(7)) with regard to such first Change of Control is published, the otherwise applicable Rate of Interest will only be increased once.
(4) Zinstagequotient.		(4) Day Count Fraction.	
	Zinsen für einen beliebigen Zeitraum (ausgenommen ist ein etwaiger Zeitraum, für den ein Bruchteilzinsbetrag festgelegt ist) werden auf der Grundlage des Zinstagequotienten berechnet.		Interest for any period of time (other than any period of time for which a broken interest amount has been fixed) shall be calculated on the basis of the Day Count Fraction.
	" Zinstagequotient " bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Zinsbetrages auf eine Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum (der " Zinsberechnungszeitraum "): (a) wenn der Zinsberechnungszeitraum der Feststellungsperiode entspricht, in die er fällt, oder kürzer als diese ist, die Anzahl von Tagen in dem Zinsberechnungszeitraum dividiert		" Day Count Fraction " means, in respect of the calculation of an amount of interest on any Note for any period of time (the " Calculation Period "): (a) if the Calculation Period is equal to or shorter than the Determination Period during which it falls, the number of days in the Calculation Period divided by the product of (A) the number

durch das Produkt aus (A) der Anzahl von Tagen in der betreffenden Feststellungsperiode und (B) der Anzahl der Feststellungsperioden, die üblicherweise in einem Jahr enden; und

- (b) wenn der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Feststellungsperiode ist, die Summe aus
- (i) der Anzahl der Tage in dem betreffenden Zinsberechnungszeitraum, die in die Feststellungsperiode fallen, in der der Zinsberechnungszeitraum beginnt, dividiert durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in der betreffenden Feststellungsperiode und (2) der Anzahl der Feststellungsperioden, die üblicherweise in einem Jahr enden; und
 - (ii) die Anzahl der Tage in dem betreffenden Zinsberechnungszeitraum, die in die nachfolgende Feststellungsperiode fallen, dividiert durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in der betreffenden Feststellungsperiode und (2) der Anzahl der Feststellungsperioden, die üblicherweise in einem Jahr enden.

Dabei gilt Folgendes:

"**Feststellungstermin**" bezeichnet jeden 3. März;

"**Feststellungsperiode**" bezeichnet jeden Zeitraum ab einem Feststellungstermin (einschließlich), der in ein beliebiges Jahr fällt, bis zum nächsten Feststellungstermin (ausschließlich).

(5) **Feststellung des Referenzsatzes.**

Der "**Referenzsatz**" für einen Reset-Zeitraum wird von der Berechnungsstelle an dem betreffenden Zinsfestsetzungstag (wie nachstehend definiert) vor dem Reset-Termin, an dem der betreffende Reset-Zeitraum beginnt, wie folgt festgelegt:

- (a) Für jeden Reset-Zeitraum, der vor dem Eintritt des jeweiligen Stichtags (wie nachstehend definiert) beginnt, entspricht der Referenzsatz dem Ursprünglichen Benchmarksatz an dem betreffenden Zinsfestsetzungstag.

Falls der Ursprüngliche Benchmarksatz zu dem betreffenden Zeitpunkt an dem betreffenden Zinsfestsetzungstag nicht auf der Bildschirmseite angezeigt wird, entspricht der Referenzsatz dem Ursprünglichen Benchmarksatz auf der Bildschirmseite an dem letzten Tag vor dem betreffenden Zinsfestsetzungstag, an dem dieser Ursprüngliche Benchmarksatz angezeigt wurde.

- (b) Für den Reset-Zeitraum, der unmittelbar nach dem jeweiligen Stichtag beginnt, und alle folgenden Reset-Zeiträume wird der Referenzsatz gemäß § 3(6) bestimmt.

Für die Bestimmung des Referenzsatzes wird jeder nicht auf jährlicher Basis ausgedrückte Satz von der Berechnungsstelle auf eine jährliche Basis umgerechnet.

- (c) Wenn die Höhe des festgestellten Referenzsatzes dazu führen würde, dass ein Verlust der Eigenkapitalanrechnung oder eine Verkürzung der Eigenkapitalanrechnung (wie

of days in such Determination Period and (B) the number of Determination Periods normally ending in any year; and

- (b) if the Calculation Period is longer than one Determination Period, the sum of:

- (i) the number of days in such Calculation Period falling in the Determination Period in which the Calculation Period begins divided by the product of (1) the number of days in such Determination Period and (2) the number of Determination Periods normally ending in any year; and
- (ii) the number of days in such Calculation Period falling in the next Determination Period divided by the product of (1) the number of days in such Determination Period and (2) the number of Determination Periods normally ending in any year

Where:

"**Determination Date**" means each 3 March;

"**Determination Period**" means each period from and including a Determination Date in any year to but excluding the next Determination Date.

(5) **Determination of the Reference Rate.**

The "**Reference Rate**" for a Reset Period will be determined by the Calculation Agent on the relevant Interest Determination Date (as defined below) prior to the Reset Date on which the relevant Reset Period commences as follows:

- (a) For each Reset Period beginning prior to the occurrence of the relevant Effective Date (as defined below), the Reference Rate will be equal to the Original Benchmark Rate on the relevant Interest Determination Date.

If the Original Benchmark Rate does not appear on the Screen Page as at the relevant time on the relevant Interest Determination Date, the Reference Rate shall be equal to the Original Benchmark Rate on the Screen Page on the last day preceding the relevant Interest Determination Date on which such Original Benchmark Rate was displayed.

- (b) For the Reset Period commencing immediately after the relevant Effective Date and all following Reset Periods, the Reference Rate will be determined in accordance with § 3(6).

For purposes of the determination of the Reference Rate, any rate which is not expressed on an annual basis will be converted by the Calculation Agent to an annual basis.

- (c) If the amount of the determined Reference Rate would cause a Loss in Equity Credit or Shortening in Equity Credit (as defined in § 4(3)), the Reference Rate applicable to the

in § 4(3) definiert) eintritt, entspricht der Referenzsatz für den nächsten und jeden nachfolgenden Reset-Zeitraum dem an dem letzten zurückliegenden Zinsfestsetzungstag festgestellten Referenzsatz, wobei falls dieser § 3(5)(c) bereits an dem Zinsfestsetzungstag vor Beginn des ersten Reset-Zeitraums angewendet werden muss, der Referenzsatz für den ersten und jeden nachfolgenden Reset-Zeitraum 3,188 % *per annum* entspricht.

"**Ursprünglicher Benchmarksatz**" an einem Tag bezeichnet den jährlichen Euro-Mid-Swapsatz (ausgedrückt als Prozentsatz *per annum*) um 11:00 Uhr (Frankfurter Zeit), wie er auf der Bildschirmseite gegen 11:00 Uhr (Frankfurter Zeit) (oder zu einer späteren Uhrzeit, zu welcher der Euro-Mid-Swapsatz auf der Bildschirmseite verfügbar wird) an dem betreffenden Tag angezeigt wird.

Für diese Zwecke bezeichnet "**Euro-Mid-Swapsatz**" das arithmetische Mittel der nachgefragten (*bid*) und angebotenen (*offered*) Sätze für den jährlichen Festzinssatzstrom einer fest- bis variabel (*fixed-for-floating*) Zinsswap-Transaktion in Euro, (x) die eine 5-jährige Laufzeit hat, und (y) deren variabler Zahlungsstrom auf dem 6-Monats-EURIBOR-Satz (oder dem EURIBOR-Satz für eine andere Laufzeit, die der Laufzeit gemäß dem dann vorherrschenden Marktstandard für solche fest- bis variabel (*fixed-for-floating*) Zinsswap-Transaktionen in Euro entspricht) beruht.

Dabei gilt Folgendes:

"**Bildschirmseite**" bezeichnet die Reuters Bildschirmseite "ICESWAP2" (oder eine Nachfolgeside) unter der Überschrift "11:00 AM" (oder einer Nachfolgeüberschrift) (die "**Ursprüngliche Bildschirmseite**"). Wenn die Ursprüngliche Bildschirmseite dauerhaft eingestellt wird, oder wenn darauf die Quotierung des Ursprünglichen Benchmarksatzes dauerhaft eingestellt wird, jedoch diese Quotierung von einem anderen Anbieter und/oder auf einer anderen Bildschirmseite, der bzw. die von der Emittentin nach billigem Ermessen ausgewählt worden ist, verfügbar ist (die "**Ersatzbildschirmseite**"), dann bezeichnet der Begriff "Bildschirmseite" zum Zweck der Festlegung des Ursprünglichen Benchmarksatzes die Ersatzbildschirmseite, und zwar ab dem Tag, an dem die Emittentin die Ersatzbildschirmseite auswählt.

"**Reset-Termin**" bezeichnet den Ersten Reset-Termin und danach jeden fünften Jahrestag des vorausgegangenen Reset-Termins.

"**Reset-Zeitraum**" bezeichnet jeden Zeitraum ab dem Ersten Reset-Termin (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Reset-Termin (ausschließlich) und nachfolgend ab jedem Reset-Termin (einschließlich) bis zu dem jeweils nächstfolgenden Reset-Termin (ausschließlich).

"**T2-Geschäftstag**" bezeichnet einen Tag, an dem das von dem Eurosystem betriebene Real-time Gross Settlement-System (T2) oder ein Nachfolgesystem für die Abwicklung von Zahlungen in Euro geöffnet ist.

"**Zinsfestsetzungstag**" bezeichnet den zweiten T2-Geschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode.

"**Zinsperiode**" bezeichnet jeden Zeitraum ab dem Zinslaufbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und nachfolgend ab jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem

next and each subsequent Reset Period shall be the Reference Rate determined on the last preceding Interest Determination Date, provided that if this § 3(5)(c) is to be applied on the Interest Determination Date prior to the commencement of the first Reset Period, the Reference Rate applicable to the first and each subsequent Reset Period shall be 3.188 per cent. *per annum*.

"**Original Benchmark Rate**" on any day means the annual Euro Mid Swap Rate (expressed as a percentage *per annum*) as at 11:00 a.m. (Frankfurt time), as displayed on the Screen Page as at or around 11:00 a.m. (Frankfurt time) (or, if later, as at or around such time at which the Euro Mid Swap Rate becomes available on the Screen Page) on such day.

For these purposes "**Euro Mid Swap Rate**" means the arithmetic mean of the bid and offered rates for the annual fixed leg of a fixed-for-floating interest rate swap transaction in Euro which (x) has a term of 5 years and (y) has a floating leg based on the 6-month EURIBOR rate (or the EURIBOR rate for such other tenor as is the then prevailing market standard tenor for such fixed-for-floating interest rate swap transactions in Euro).

Where:

"**Screen Page**" means Reuters Screen Page "ICESWAP2" (or any successor page) under the heading "11:00 AM" (or any successor heading) (the "**Original Screen Page**"). If the Original Screen Page permanently ceases to exist or permanently ceases to quote the Original Benchmark Rate but such quotation is available from another provider and/or page selected by the Issuer in its reasonable discretion (the "**Replacement Screen Page**"), the term "Screen Page" for purposes of the determination of the Original Benchmark Rate shall be the Replacement Screen Page with effect from the date on which the Replacement Screen Page is selected by the Issuer.

"**Reset Date**" means the First Reset Date and thereafter each fifth anniversary of the preceding Reset Date.

"**Reset Period**" means each period from and including the First Reset Date to but excluding the next following Reset Date and thereafter from and including each Reset Date to but excluding the next following Reset Date.

"**T2 Business Day**" means a day on which the real-time gross settlement system operated by the Eurosystem (T2), or any successor system, is open for the settlement of payments in Euro.

"**Interest Determination Date**" means the second T2 Business Day prior to the commencement of the relevant Interest Period.

"**Interest Period**" means each period from and including the Interest Commencement Date to but excluding the first Interest Payment Date and thereafter from and

jeweils nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich).

(6) Benchmark-Ereignis.

Wenn ein Benchmark-Ereignis in Bezug auf den Ursprünglichen Benchmarksatz eintritt, gilt für die Bestimmung des betreffenden Referenzsatzes und die Verzinsung der Schuldverschreibungen gemäß § 3 Folgendes:

- (a) Die Emittentin wird sich bemühen, sobald dies (nach Ansicht der Emittentin) nach Eintritt des Benchmark-Ereignisses und vor dem nächsten Zinsfestsetzungstag erforderlich ist, einen Unabhängigen Berater (wie in § 3(6)(f) definiert) zu benennen, der einen Neuen Benchmarksatz (wie in § 3(6)(f) definiert), die Anpassungsspanne (wie in § 3(6)(f) definiert) und etwaige Benchmark-Änderungen (gemäß § 3(6)(d)) festlegt.

- (b) Wenn vor dem 10. Geschäftstag vor dem betreffenden Zinsfestsetzungstag

- (i) die Emittentin keinen Unabhängigen Berater ernannt hat; oder
- (ii) der von ihr ernannte Unabhängige Berater keinen Neuen Benchmarksatz gemäß diesem § 3(6) festgelegt hat,

dann entspricht der Referenzsatz für den sich unmittelbar anschließenden Reset-Zeitraum dem an dem letzten, unmittelbar vor Eintritt des relevanten Stichtags liegenden Zinsfestsetzungstag festgestellten Referenzsatz.

Sofern dieser § 3(6)(b) bereits an dem Zinsfestsetzungstag vor dem Ersten Reset-Termin angewendet werden muss, entspricht der Referenzsatz für den ersten Reset-Zeitraum 3,188 % *per annum*.

Falls der gemäß diesem § 3(6)(b) bestimmte Ausweichsatz (*fallback*) zur Anwendung kommt, wird § 3(6) erneut angewendet, um den Referenzsatz für den nächsten nachfolgenden Reset-Zeitraum (und, sofern notwendig, weitere nachfolgende Reset-Zeiträume) zu bestimmen.

- (c) Falls der Unabhängige Berater nach billigem Ermessen feststellt,

- (i) dass es einen Nachfolge-Benchmarksatz gibt, dann ist dieser Nachfolge-Benchmarksatz der Neue Benchmarksatz; oder
- (ii) dass es keinen Nachfolge-Benchmarksatz aber einen Alternativ-Benchmarksatz gibt, dann ist dieser Alternativ-Benchmarksatz der Neue Benchmarksatz.

In jedem dieser Fälle entspricht der "Referenzsatz" für den unmittelbar nach dem Stichtag beginnenden Reset-Zeitraum und (vorbehaltlich des Eintritts eines weiteren Benchmark-Ereignisses) alle nachfolgenden Reset-Zeiträume dann (x) dem Neuen Benchmarksatz an dem betreffenden Zinsfestsetzungstag zuzüglich (y) der Anpassungsspanne.

- (d) Wenn ein Neuer Benchmarksatz und die entsprechende Anpassungsspanne gemäß diesem § 3(6) festgelegt werden, und wenn der

including each Interest Payment Date to but excluding the next following Interest Payment Date.

(6) Benchmark Event.

If a Benchmark Event occurs in relation to the Original Benchmark Rate, the relevant Reference Rate and the interest on the Notes in accordance with § 3 will be determined as follows:

- (a) The Issuer shall, as soon as this is (in the Issuer's view) required following the occurrence of the Benchmark Event and prior to the next Interest Determination Date, endeavour to appoint an Independent Adviser (as defined in § 3(6)(f)), who will determine a New Benchmark Rate (as defined in § 3(6)(f)), the Adjustment Spread (as defined in § 3(6)(f)) and any Benchmark Amendments (in accordance with § 3(6)(d)).

- (b) If, prior to the 10th Business Day prior to the relevant Interest Determination Date,

- (i) the Issuer has not appointed an Independent Adviser; or
- (ii) the Independent Adviser appointed by it has not determined a New Benchmark Rate in accordance with this § 3(6),

the Reference Rate applicable to the immediately following Reset Period shall be the Reference Rate determined on the last Interest Determination Date immediately preceding the relevant Effective Date.

If this § 3(6)(b) is to be applied on the Interest Determination Date prior to the First Reset Date, the Reference Rate applicable to the first Reset Period shall be 3.188 per cent. *per annum*.

If the fallback rate determined in accordance with this § 3(6)(b) is to be applied, § 3(6) will be operated again to determine the Reference Rate applicable to the next subsequent (and, if required, further subsequent) Reset Period(s).

- (c) If the Independent Adviser determines in its reasonable discretion that:

- (i) there is a Successor Benchmark Rate, then such Successor Benchmark Rate shall be the New Benchmark Rate; or
- (ii) there is no Successor Benchmark Rate but that there is an Alternative Benchmark Rate, then such Alternative Benchmark Rate shall be the New Benchmark Rate.

In each such case the "Reference Rate" for the Reset Period commencing immediately after the Effective Date and (subject to the occurrence of a further Benchmark Event) all following Reset Periods will then be (x) the New Benchmark Rate on the relevant Interest Determination Date plus (y) the Adjustment Spread.

- (d) If any New Benchmark Rate and the applicable Adjustment Spread are determined in accordance with this § 3(6), and if the

Unabhängige Berater feststellt, dass Änderungen dieser Anleihebedingungen notwendig sind, um die ordnungsgemäße Anwendung des Neuen Benchmarksatzes und der entsprechenden Anpassungsspanne zu gewährleisten (diese Änderungen, die "**Benchmark-Änderungen**"), dann wird der Unabhängige Berater die Benchmark-Änderungen feststellen, und die Emittentin wird diese durch eine Mitteilung gemäß § 3(6)(e) bekanntmachen.

Diese Benchmark-Änderungen können insbesondere folgende Regelungen in diesen Anleihebedingungen erfassen:

- (i) den Referenzsatz einschließlich der "Bildschirmseite" und/oder die Methode zur Bestimmung des Ausweichsatzes (*fallback*) für den Referenzsatz; und/oder
- (ii) die Definitionen der Begriffe "Geschäftstag", "Geschäftstageskonvention", "Reset-Termin", "Reset-Zeitraum", "Zinsperiode", "Zinstagequotient", "Zinsfestsetzungstag" und/oder "Zinszahlungstag" (einschließlich der Festlegung, ob der Referenzsatz vorwärts- oder rückwärtsgerichtet bestimmt wird).

(e)

- (i) Die Emittentin wird einen Neuen Benchmarksatz, die Anpassungsspanne und etwaige Benchmark-Änderungen bzw. den Ausweichsatz (*fallback*) gemäß diesem § 3(6) der Emissionsstelle, der Berechnungsstelle und den Zahlstellen mitteilen, und zwar sobald eine solche Mitteilung (nach Ansicht der Emittentin) nach deren Feststellung erforderlich ist, spätestens jedoch an dem 10. Geschäftstag vor dem betreffenden Zinszahlungstag. Eine solche Mitteilung ist unwiderruflich und hat den Stichtag zu benennen.

Am Tag dieser Mitteilung hat die Emittentin der Emissionsstelle und der Berechnungsstelle eine durch zwei Unterschriftsberechtigte der Emittentin unterzeichnete Bescheinigung zu übergeben, die

(A)

- (1) bestätigt, dass ein Benchmark-Ereignis eingetreten ist;
- (2) den nach Maßgabe der Bestimmungen dieses § 3(6) festgestellten Neuen Benchmarksatz benennt;
- (3) die entsprechende Anpassungsspanne und etwaige Benchmark-Änderungen bzw. den Ausweichsatz (*fallback*) benennt, die jeweils nach Maßgabe der Bestimmungen dieses § 3(6) festgestellt wurden; und

Independent Adviser determines that amendments to these Terms and Conditions are necessary to ensure the proper operation of such New Benchmark Rate and the applicable Adjustment Spread (such amendments, the "**Benchmark Amendments**"), then the Independent Adviser will determine the Benchmark Amendments and the Issuer will give notice thereof in accordance with § 3(6)(e).

Such Benchmark Amendments may include, without limitation, amendments to the following conditions of these Terms and Conditions:

- (i) the Reference Rate including the "Screen Page" and/or the method for determining the fallback rate in relation to the Reference Rate; and/or
- (ii) the definitions of the terms "Business Day", "Business Day Convention", "Reset Date", "Reset Period", "Interest Period", "Day Count Fraction", "Interest Determination Date" and/or "Interest Payment Date" (including the determination whether the Reference Rate will be determined on a forward looking or a backward-looking basis).

(e)

- (i) The Issuer will notify any New Benchmark Rate, the Adjustment Spread and the Benchmark Amendments (if any) or the fallback rate, as the case may be, determined under this § 3(6) to the Fiscal Agent, the Calculation Agent, and the Paying Agents as soon as such notification is (in the Issuer's view) required following the determination thereof, but in any event not later than on the 10th Business Day prior to the relevant Interest Payment Date. Such notice shall be irrevocable and shall specify the Effective Date.

On the date of such notice, the Issuer shall deliver to the Fiscal Agent and to the Calculation Agent a certificate signed by two authorised signatories of the Issuer:

(A)

- (1) confirming that a Benchmark Event has occurred;
- (2) specifying the relevant New Benchmark Rate determined in accordance with the provisions of this § 3(6);
- (3) specifying the applicable Adjustment Spread and the Benchmark Amendments (if any), or the fallback rate, as the case may be, each determined in accordance with the provisions of this § 3(6); and

(4) den Stichtag benennt; und	(4) specifying the Effective Date; and
(B) bestätigt, dass die etwaigen Benchmark-Änderungen notwendig sind, um die ordnungsgemäße Anwendung des Neuen Benchmarksatzes und der entsprechenden Anpassungsspanne zu gewährleisten.	(B) confirming that the Benchmark Amendments, if any, are necessary to ensure the proper operation of such relevant New Benchmark Rate and the applicable Adjustment Spread.
(ii) Die Emittentin wird einen Neuen Benchmarksatz, die Anpassungsspanne und etwaige Benchmark-Änderungen bzw. den Ausweichsatz (<i>fallback</i>) gemäß diesem § 3(6) den Anleihegläubigern gemäß § 10 baldmöglichst, nachdem die Mitteilung gemäß dem vorstehenden Absatz (i) gemacht wurde, mitteilen. Eine solche Mitteilung ist unwiderruflich und hat den Stichtag zu benennen.	(ii) The Issuer will notify any New Benchmark Rate, the Adjustment Spread and the Benchmark Amendments (if any) or the fallback rate, as the case may be, determined under this § 3(6) to the Noteholders in accordance with § 10 as soon as practicable after the notice in accordance with clause (i) above has been made. Such notice shall be irrevocable and shall specify the Effective Date.
(iii) Der Neue Benchmarksatz, die Anpassungsspanne und etwaige Benchmark-Änderungen bzw. der Ausweichsatz (<i>fallback</i>), die jeweils in der Mitteilung gemäß dem vorstehenden Absatz (ii) benannt werden, sind für die Emittentin, die Emissionsstelle, die Berechnungsstelle, die Zahlstellen und die Anleihegläubiger bindend. Die Anleihebedingungen gelten ab dem Stichtag als durch den Neuen Benchmarksatz, die Anpassungsspanne und die etwaigen Benchmark-Änderungen bzw. den Ausweichsatz (<i>fallback</i>) geändert.	(iii) The New Benchmark Rate, the Adjustment Spread and the Benchmark Amendments (if any) or the fallback rate, as the case may be, each as specified in the notice in accordance with clause (ii) above, will be binding on the Issuer, the Fiscal Agent, the Calculation Agent, the Paying Agents and the Noteholders. The Terms and Conditions shall be deemed to have been amended by the New Benchmark Rate, the Adjustment Spread and the Benchmark Amendments (if any) or the fallback rate, as the case may be, with effect from the Effective Date.
(f) Dabei gilt Folgendes:	(f) Where:
Die " Anpassungsspanne ", die positiv, negativ oder gleich null sein kann, wird in Basispunkten ausgedrückt und bezeichnet entweder (a) die Spanne oder (b) das Ergebnis der Anwendung der Formel oder Methode zur Berechnung der Spanne, die	The " Adjustment Spread ", which may be positive, negative or zero, will be expressed in basis points and means either (a) the spread, or (b) the result of the operation of the formula or methodology for calculating the spread, which
(i) im Fall eines Nachfolge-Benchmarksatzes formell im Zusammenhang mit der Ersetzung des Ursprünglichen Benchmarksatzes durch den Nachfolge-Benchmarksatz von dem Nominierungsgremium empfohlen wird; oder	(i) in the case of a Successor Benchmark Rate, is formally recommended in relation to the replacement of the Original Benchmark Rate with the Successor Benchmark Rate by any Relevant Nominating Body; or
(ii) (sofern keine Empfehlung abgegeben wurde oder im Fall eines Alternativ-Benchmarksatzes) üblicherweise an den internationalen Anleihekapitalmärkten auf den Neuen Benchmarksatz angewendet wird, um einen industrieweit akzeptierten Ersatz-Benchmarksatz für den Ursprünglichen Benchmarksatz zu erzeugen, wobei sämtliche Feststellungen durch den Unabhängigen Berater nach billigem Ermessen vorgenommen werden; oder	(ii) (if no such recommendation has been made, or in the case of an Alternative Benchmark Rate) is customarily applied to the New Benchmark Rate in the international debt capital markets to produce an industry-accepted replacement benchmark rate for the Original Benchmark Rate, provided that all determinations will be made by the Independent Adviser in its reasonable discretion; or
(iii) (sofern der Unabhängige Berater nach billigem Ermessen feststellt, dass keine solche Spanne üblicherweise angewendet wird) als industrieweiter Standard für Over-the-Counter-Derivatetransaktionen, die sich auf den Ursprünglichen Benchmarksatz beziehen, anerkannt und bestätigt ist, wenn der Ursprüngliche Benchmarksatz durch den Neuen Benchmarksatz ersetzt	(iii) (if the Independent Adviser in its reasonable discretion determines that no such spread is customarily applied) is recognised or acknowledged as being the industry standard for over-the-counter derivative transactions which reference the Original Benchmark Rate, where the Original Benchmark Rate has been replaced by the New Benchmark Rate, provided that all determinations will be

worden ist, wobei sämtliche Feststellungen durch den Unabhängigen Berater nach billigem Ermessen vorgenommen werden.

"Alternativ-Benchmarksatz" bezeichnet eine alternative Benchmark oder einen alternativen Bildschirmsatz, die bzw. der üblicherweise an den internationalen Anleihekapielmärkten (oder, hilfsweise, an den internationalen Swapmärkten) zur Bestimmung eines Mid-Swap-Satzes mit 5-jähriger Laufzeit in Euro angewendet wird, wobei sämtliche Feststellungen durch den Unabhängigen Berater nach billigem Ermessen vorgenommen werden.

"Benchmark-Änderungen" hat die Bedeutung wie in § 3(6)(d) festgelegt.

Ein **"Benchmark-Ereignis"** tritt ein, wenn:

- (i) der Ursprüngliche Benchmarksatz nicht mehr regelmäßig veröffentlicht wird oder nicht mehr erstellt wird; oder
- (ii) eine öffentliche Erklärung des Administrators des Ursprünglichen Benchmarksatzes veröffentlicht wird, wonach dieser die Veröffentlichung des Ursprünglichen Benchmarksatzes dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit eingestellt hat oder einstellen wird (in Fällen, in denen kein Nachfolgeadministrator ernannt worden ist, der die Veröffentlichung des Ursprünglichen Benchmarksatzes vornehmen wird); oder
- (iii) eine öffentliche Erklärung der Aufsichtsbehörde des Administrators des Ursprünglichen Benchmarksatzes veröffentlicht wird, wonach der Ursprüngliche Benchmarksatz dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit nicht mehr fortgeführt wird oder nicht mehr fortgeführt werden wird; oder
- (iv) eine öffentliche Erklärung der Aufsichtsbehörde des Administrators des Ursprünglichen Benchmarksatzes veröffentlicht wird, aufgrund derer der Ursprüngliche Benchmarksatz allgemein oder in Bezug auf die Schuldverschreibungen nicht mehr verwendet werden darf; oder
- (v) die Verwendung des Ursprünglichen Benchmarksatzes zur Berechnung jedweder Zahlungen an Anleihegläubiger für die Zahlstellen, die Berechnungsstelle, die Emittentin oder jeden Dritten rechtswidrig geworden ist; oder
- (vi) eine öffentliche Erklärung der Aufsichtsbehörde des Administrators des Ursprünglichen Benchmarksatzes veröffentlicht wird, mit der bekannt gegeben wird, dass der Ursprüngliche Benchmarksatz nicht mehr repräsentativ ist; oder

made by the Independent Adviser in its reasonable discretion.

"Alternative Benchmark Rate" means an alternative benchmark or screen rate which is customarily applied in the international debt capital markets (or, alternatively, the international swap markets) for the purpose of determining a mid-swap rate with a 5-year maturity in Euro, provided that all determinations will be made by the Independent Adviser in its reasonable discretion.

"Benchmark Amendments" has the meaning given to it in § 3(6)(d).

A **"Benchmark Event"** occurs if:

- (i) the Original Benchmark Rate ceases to be published on a regular basis or ceases to exist; or
- (ii) a public statement by the administrator of the Original Benchmark Rate is made that it has ceased or that it will cease publishing the Original Benchmark Rate permanently or indefinitely (in circumstances where no successor administrator has been appointed that will continue the publication of the Original Benchmark Rate); or
- (iii) a public statement by the supervisor of the administrator of the Original Benchmark Rate is made that the Original Benchmark Rate has been or will permanently or indefinitely discontinued; or
- (iv) a public statement by the supervisor of the administrator of the Original Benchmark Rate is made as a consequence of which the Original Benchmark Rate will be prohibited from being used either generally, or in respect of the Notes; or
- (v) it has become unlawful for any Paying Agent, the Calculation Agent, the Issuer or any other party to calculate any payments due to be made to any Noteholder using the Original Benchmark Rate; or
- (vi) a public statement by the supervisor for the administrator of the Original Benchmark Rate is made announcing that the Original Benchmark Rate is no longer representative; or

- (vii) sich die Methode für die Feststellung des Ursprünglichen Benchmarksatzes gegenüber der Methode, die der Administrator des Ursprünglichen Benchmarksatzes bei Zinslaufbeginn anwendete, wesentlich ändert.

"Nachfolge-Benchmarksatz" bezeichnet einen Nachfolger oder Ersatz des Ursprünglichen Benchmarksatzes, der formell durch das Nominierungsgremium empfohlen wurde.

"Neuer Benchmarksatz" bezeichnet den jeweils gemäß diesem § 3(6) bestimmten Nachfolge-Benchmarksatz bzw. Alternativ-Benchmarksatz.

"Nominierungsgremium" bezeichnet in Bezug auf die Ersetzung des Ursprünglichen Benchmarksatzes:

- (i) die Zentralbank für die Währung, auf die sich die Benchmark oder der Bildschirmsatz bezieht, oder eine Zentralbank oder andere Aufsichtsbehörde, die für die Aufsicht des Administrators der Benchmark bzw. des Bildschirmsatzes zuständig ist; oder
- (ii) jede Arbeitsgruppe oder jeden Ausschuss, die oder der von (a) der Zentralbank für die Währung, auf die sich die Benchmark oder der Bildschirmsatz bezieht, (b) einer Zentralbank oder anderen Aufsichtsbehörde, die für die Aufsicht des Administrators der Benchmark bzw. des Bildschirmsatzes zuständig ist, (c) einer Gruppe der zuvor genannten Zentralbanken oder anderer Aufsichtsbehörden oder (d) dem Finanzstabilitätsrat (Financial Stability Board) oder Teilen davon gefördert, geführt oder mitgeführt wird oder auf deren Verlangen gebildet wird.

"Unabhängiger Berater" bezeichnet ein von der Emittentin ernanntes unabhängiges Finanzinstitut mit internationalem Ansehen oder einen anderen unabhängigen Finanzberater mit Erfahrung in internationalen Kapitalmärkten.

- (g) Der Stichtag für die Anwendung des Neuen Benchmarksatzes, der Anpassungsspanne und der etwaigen Benchmark-Änderungen gemäß diesem § 3(6) (der **"Stichtag"**) ist der Zinsfestsetzungstag, der auf den frühesten der folgenden Tage fällt oder diesem nachfolgt:

- (i) den Tag des Eintritts des Benchmark-Ereignisses, wenn das Benchmark-Ereignis aufgrund der Absätze (i), (vi) oder (vii) der Definition des Begriffs "Benchmark-Ereignis" eingetreten ist; oder
- (ii) den Tag, an dem die Veröffentlichung des Ursprünglichen Benchmarksatzes eingestellt wird bzw. an dem der Ursprüngliche Benchmarksatz eingestellt wird, wenn das Benchmark-Ereignis aufgrund der Absätze (ii), (iii) oder (iv) der Definition des Begriffs "Benchmark-Ereignis" eingetreten ist; oder

- (vii) the methodology for the determination of the Original Benchmark Rate is materially altered compared to the methodology as used by the administrator of the Original Benchmark Rate at the Interest Commencement Date.

"Successor Benchmark Rate" means a successor to or replacement of the Original Benchmark Rate which is formally recommended by any Relevant Nominating Body.

"New Benchmark Rate" means the Successor Benchmark Rate or, as the case may be, the Alternative Benchmark Rate determined in accordance with this § 3(6).

"Relevant Nominating Body" means, in respect of the replacement of the Original Benchmark Rate:

- (i) the central bank for the currency to which the benchmark or screen rate (as applicable) relates, or any central bank or other regulatory supervisor which is responsible for supervising the administrator of the benchmark or screen rate (as applicable); or
- (ii) any working group or committee sponsored by, chaired or co-chaired by or constituted at the request of (a) the central bank for the currency to which the benchmark or screen rate (as applicable) relates, (b) any central bank or other supervisory authority which is responsible for supervising the administrator of the benchmark or screen rate (as applicable), (c) a group of the aforementioned central banks or other supervisory authorities or (d) the Financial Stability Board or any part thereof.

"Independent Adviser" means an independent financial institution of international repute or other independent financial adviser experienced in the international capital markets, in each case appointed by the Issuer.

- (g) The effective date for the application of the New Benchmark Rate, the Adjustment Spread and the Benchmark Amendments (if any) determined under this § 3(6) (the **"Effective Date"**) will be the Interest Determination Date falling on or after the earliest of the following dates:

- (i) if the Benchmark Event has occurred as a result of clauses (i), (vi) or (vii) of the definition of the term "Benchmark Event", the date of the occurrence of the Benchmark Event; or
- (ii) if the Benchmark Event has occurred as a result of clauses (ii), (iii) or (iv) of the definition of the term "Benchmark Event", the date of cessation of publication of the Original Benchmark Rate or of the discontinuation of the Original Benchmark Rate, as the case may be; or

(iii) den Tag, ab dem der Ursprüngliche Benchmarksatz nicht mehr verwendet werden darf, wenn das Benchmark-Ereignis aufgrund des Absatzes (v) der Definition des Begriffs "Benchmark-Ereignis" eingetreten ist. (h) Eine Anpassung des Ursprünglichen Benchmarksatzes im Falle eines Benchmark-Ereignisses darf nur insoweit durchgeführt werden, als dass durch diese Anpassung kein Verlust der Eigenkapitalanrechnung oder keine Verkürzung der Eigenkapitalanrechnung eintritt. (i) Wenn ein Benchmark-Ereignis in Bezug auf einen Neuen Benchmarksatz eintritt, gilt dieser § 3(6) entsprechend für die Ersetzung des Neuen Benchmarksatzes durch einen neuen Nachfolge-Benchmarksatz bzw. Alternativ-Benchmarksatz. In diesem Fall gilt jede Bezugnahme in diesem § 3(6) auf den Begriff Ursprünglicher Benchmarksatz als Bezugnahme auf den zuletzt verwendeten Neuen Benchmarksatz.	(iii) if the Benchmark Event has occurred as a result of clause (v) of the definition of the term "Benchmark Event", the date from which the prohibition applies. (h) Any adjustment to the Original Benchmark Rate in case of a Benchmark Event will be made only to the extent that no Loss in Equity Credit or Shortening in Equity Credit would occur as a result of such adjustment. (i) If a Benchmark Event occurs in relation to any New Benchmark Rate, § 3(6) shall apply <i>mutatis mutandis</i> to the replacement of such New Benchmark Rate by any new Successor Benchmark Rate or Alternative Benchmark Rate, as the case may be. In this case, any reference in this § 3(6) to the term Original Benchmark Rate shall be deemed to be a reference to the New Benchmark Rate that last applied.
(7) Zinsaufschub.	(7) Interest Deferral.
(a) (i) Zinsen werden für jede Zinsperiode an dem unmittelbar auf diese Zinsperiode folgenden Zinszahlungstag fällig, sofern sich die Emittentin nicht durch eine Mitteilung an die Anleihegläubiger gemäß § 10 innerhalb einer Frist von nicht weniger als 10 und nicht mehr als 15 Geschäftstagen vor dem betreffenden Zinszahlungstag dazu entscheidet, die betreffende Zinszahlung auszusetzen. Wenn sich die Emittentin an einem Zinszahlungstag zur Nichtzahlung aufgelaufener Zinsen entscheidet, dann ist sie nicht verpflichtet, an dem betreffenden Zinszahlungstag Zinsen zu zahlen. Eine Nichtzahlung aus diesem Grunde begründet keinen Verzug der Emittentin und keine anderweitige Verletzung ihrer Verpflichtungen aufgrund dieser Schuldverschreibungen oder für sonstige Zwecke. Nach Maßgabe dieses § 3(7)(a)(i) nicht fällig gewordene Zinsen sind aufgeschobene Zinszahlungen ("Aufgeschobene Zinszahlungen"). (ii) Aufgeschobene Zinszahlungen werden nicht verzinst. (b) Die Emittentin ist berechtigt, ausstehende Aufgeschobene Zinszahlungen jederzeit insgesamt oder teilweise nach Mitteilung an die Anleihegläubiger gemäß § 10 unter Einhaltung einer Frist von nicht weniger als 10 und nicht mehr als 15 Geschäftstagen nachzuzahlen, wobei eine solche Bekanntmachung (i) den Betrag an Aufgeschobenen Zinszahlungen, der gezahlt werden soll, und (ii) den für diese Zahlung festgelegten Termin (der "Freiwillige Nachzahlungstermin") enthalten muss. (c) Die Emittentin ist verpflichtet, ausstehende Aufgeschobene Zinszahlungen insgesamt und	(a) (i) Interest for each Interest Period will be due and payable (<i>fällig</i>) on the Interest Payment Date immediately following such Interest Period, unless the Issuer elects, by giving not less than 10 and not more than 15 Business Days' notice to the Noteholders prior to the relevant Interest Payment Date in accordance with § 10, to defer the relevant payment of interest. If the Issuer elects not to pay accrued interest on an Interest Payment Date, then it will not have any obligation to pay interest on such Interest Payment Date. Any such failure to pay interest will not constitute a default of the Issuer or any other breach of its obligations under the Notes or for any other purpose. Interest not due and payable in accordance with this § 3(7)(a)(i) will constitute deferred interest payments ("Deferred Interest Payments"). (ii) Deferred Interest Payments will not bear interest. (b) The Issuer will be entitled to pay outstanding Deferred Interest Payments (in whole or in part) at any time on giving not less than 10 and not more than 15 Business Days' notice to the Noteholders in accordance with § 10 which notice will specify (i) the amount of Deferred Interest Payments to be paid and (ii) the date fixed for such payment (the "Optional Settlement Date"). (c) The Issuer must pay outstanding Deferred Interest Payments (in whole but not in part) on the next Mandatory Settlement Date.

nicht nur teilweise am nächsten Pflichtnachzahlungstag zu zahlen.

"Pflichtnachzahlungstag" bezeichnet den frühesten der folgenden Tage:

- (i) den Tag, der fünf Geschäftstage nach dem Tag liegt, an dem ein Obligatorisches Nachzahlungsereignis eingetreten ist;
- (ii) den Tag, an dem die Emittentin aufgelaufene Zinsen, die keine Aufgeschobenen Zinszahlungen sind, auf die Schuldverschreibungen zahlt;
- (iii) den Tag, an dem die Emittentin oder eine Tochtergesellschaft eine Dividende, Zinsen, sonstige Ausschüttungen oder sonstige Zahlungen auf eine Gleichrangige Verbindlichkeit zahlt (mit Ausnahme einer Dividende, die die Emittentin oder die betreffende Tochtergesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung des Zinsaufschubs gemäß § 3(7) bereits angekündigt aber noch nicht vollständig gezahlt hat);
- (iv) den Tag, an dem die Emittentin oder eine Tochtergesellschaft eine Gleichrangige Verbindlichkeit zurückzahlt, oder den Tag, der fünf Geschäftstage nach dem Tag liegt, an dem die Emittentin oder eine Tochtergesellschaft eine Gleichrangige Verbindlichkeit zurückkauft oder anderweitig erwirbt (jeweils direkt oder indirekt);
- (v) den fünften Jahrestag des Zinszahlungstags, an dem die Emittentin erstmals eine Zinszahlung, die Teil der ausstehenden Aufgeschobenen Zinszahlungen ist, gemäß § 3(7) aufgeschoben hat;
- (vi) den Tag an dem die Emittentin die Schuldverschreibungen gemäß diesen Anleihebedingungen zurückzahlt oder den Tag, der fünf Geschäftstage nach dem Tag liegt, an dem die Emittentin oder eine Tochtergesellschaft (jeweils direkt oder indirekt) Schuldverschreibungen zurückkauft oder anderweitig erwirbt; und
- (vii) den Tag, an dem eine Entscheidung hinsichtlich der Auseinandersetzung, Liquidation oder Auflösung der Emittentin ergeht (sofern dies nicht für die Zwecke oder als Folge eines Insolvenzplanverfahrens, einer Verschmelzung, Umstrukturierung oder Sanierung geschieht, bei der die Emittentin noch zahlungsfähig ist und bei der die fortführende Gesellschaft im Wesentlichen alle Vermögenswerte und Verpflichtungen der Emittentin übernimmt),

mit der Maßgabe, dass

- (A) in den vorgenannten Fällen (iii) und (iv) kein Pflichtnachzahlungstag vorliegt, wenn die Emittentin oder die betreffende Tochtergesellschaft nach Maßgabe der Bedingungen der betreffenden Gleichrangigen Verbindlichkeit zu der Zahlung, zu der Rückzahlung, zu dem

"Mandatory Settlement Date" means the earliest of:

- (i) the date falling five Business Days after the date on which a Compulsory Settlement Event has occurred;
- (ii) the date on which the Issuer pays scheduled interest on the Notes which does not constitute a Deferred Interest Payment;
- (iii) the date on which the Issuer or any Subsidiary pays any dividend, interest, other distribution or other payment in respect of any Parity Obligation (save for any distribution of a dividend that the Issuer or the relevant Subsidiary has already announced but not yet (fully) paid out at time of the notification to the Noteholders of the relevant interest deferral in accordance with § 3(7));
- (iv) the date on which the Issuer or any Subsidiary redeems any Parity Obligation, or the date falling five Business Days after the date on which the Issuer or any Subsidiary repurchases or otherwise acquires (in each case directly or indirectly) any Parity Obligation;
- (v) the fifth anniversary of the Interest Payment Date on which the Issuer first deferred a payment of interest in accordance with § 3(7) constituting part of the outstanding Deferred Interest Payments;
- (vi) the date on which the Issuer redeems the Notes in accordance with these Terms and Conditions, or the date falling five Business Days after the date on which the Issuer or any Subsidiary repurchases or otherwise acquires (in each case directly or indirectly) Notes; and
- (vii) the date on which an order is made for the winding up, liquidation or dissolution of the Issuer (other than for the purposes of or pursuant to an insolvency plan procedure (*Insolvenzplanverfahren*), a merger, reorganisation or restructuring whilst solvent, where the continuing entity assumes substantially all of the assets and obligations of the Issuer),

provided that

- (A) in the cases of (iii) and (iv) above no Mandatory Settlement Date occurs if the Issuer or the relevant Subsidiary is obliged under the terms and conditions of such Parity Obligation to make such payment, such redemption, such repurchase or such other acquisition;

Rückkauf oder zu dem anderweitigen Erwerb verpflichtet ist;

- (B) in den vorgenannten Fällen (iv) und (vi) kein Pflichtnachzahlungstag vorliegt, wenn die Emittentin oder die betreffende Tochtergesellschaft (jeweils direkt oder indirekt) Gleichrangige Verbindlichkeiten oder Schuldverschreibungen (insgesamt oder teilweise) nach einem öffentlichen Rückkaufangebot oder öffentlichen Umtauschangebot mit einer unter dem Nennwert liegenden Gegenleistung je Gleichrangiger Verbindlichkeit bzw. je Schuldverschreibung zurückkauft oder anderweitig erwirbt; und
- (C) in den vorgenannten Fällen (iii) und (iv) kein Pflichtnachzahlungstag vorliegt, wenn die betreffenden Zahlungen auf oder in Bezug auf Gleichrangige Verbindlichkeiten Konzerninterne Zahlungen darstellen.
- (d) Dabei gilt Folgendes:

"Konzerninterne Zahlungen" bezeichnet Zahlungen, die ausschließlich an die Emittentin und/oder an eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften erfolgen.

Ein **"Obligatorisches Nachzahlungsereignis"** bezeichnet vorbehaltlich des nachstehenden Satzes 2 jedes der folgenden Ereignisse:

- (i) die ordentliche Hauptversammlung bzw. Gesellschafterversammlung der Emittentin beschließt, eine Dividende, sonstige Ausschüttung oder sonstige Zahlung auf eine Aktie einer beliebigen Gattung bzw. Gesellschaftsanteile der Emittentin zu leisten;
- (ii) die Emittentin oder eine Tochtergesellschaft zahlt eine Dividende, Zinsen, sonstige Ausschüttungen oder sonstige Zahlungen auf eine Nachrangige Verbindlichkeit; oder
- (iii) die Emittentin oder eine Tochtergesellschaft (jeweils direkt oder indirekt) zahlt oder kauft eine Nachrangige Verbindlichkeit zurück oder erwirbt es auf andere Weise.

In den vorgenannten Fällen (i) und (ii) jeweils mit Ausnahme einer Ausschüttung einer Dividende, die die Emittentin oder die betreffende Tochtergesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung des Zinsaufschubs gemäß § 3(7) bereits angekündigt aber noch nicht vollständig gezahlt hat.

In den vorgenannten Fällen (ii) und (iii) tritt jedoch kein Obligatorisches Nachzahlungsereignis ein, wenn

- (A) die Emittentin oder die betreffende Tochtergesellschaft nach Maßgabe der Bedingungen der betreffenden Nachrangigen Verbindlichkeit zu der Zahlung, zu der Rückzahlung, zu dem Rückkauf oder zu dem anderweitigen Erwerb verpflichtet ist;

- (B) in the cases of (iv) and (vi) above no Mandatory Settlement Date occurs if the Issuer or the relevant Subsidiary repurchases or otherwise acquires (in each case directly or indirectly) any Parity Obligations or any Notes (in whole or in part) in a public tender offer or public exchange offer at a consideration per Parity Obligation or, as applicable, per Note below its par value; and

- (C) in the cases of (iii) and (iv) above no Mandatory Settlement Date occurs if the relevant payments on, or in respect of, any Parity Obligations constitute Intra-Group Payments.

- (d) Where:

"Intra-Group Payments" means payments made exclusively to the Issuer and/or one or more of its Subsidiaries.

"Compulsory Settlement Event" means any of the following events, subject to the proviso in sentence 2 below:

- (i) the ordinary shareholder meeting (*ordentliche Hauptversammlung*) or general meeting (*Gesellschafterversammlung*) (as applicable) of the Issuer resolves on the payment of any dividend, other distribution or other payment on any share of any class or partnership interests (as applicable) of the Issuer;
- (ii) the Issuer or any Subsidiary pays any dividend, interest, other distribution or other payment in respect of any Junior Obligations; or
- (iii) the Issuer or any Subsidiary redeems, repurchases or otherwise acquires (in each case directly or indirectly) any Junior Obligations.

In the cases of (i) and (ii) above save for any distribution of a dividend that the Issuer or the relevant Subsidiary has already announced but not yet (fully) paid out at time of the notification to the Noteholders of the relevant interest deferral in accordance with § 3(7).

The cases (ii) and (iii) above are subject to the proviso that no Compulsory Settlement Event occurs if

- (A) the Issuer or the relevant Subsidiary is obliged under the terms and conditions of such Junior Obligations to make such payment, such redemption, such repurchase or such other acquisition;

- (B) die Emittentin oder die betreffende Tochtergesellschaft eine Aktie einer beliebigen Gattung bzw. Gesellschaftsanteile der Emittentin oder eine Nachrangige Verbindlichkeit nach Maßgabe eines bestehenden oder zukünftigen Aktienoptions- oder Aktienbeteiligungsprogramms oder ähnlichen Programms für Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats (oder, im Falle verbundener Unternehmen, ähnlicher Gremien) oder Mitarbeiter der Emittentin oder mit ihr verbundener Unternehmen (jeweils direkt oder indirekt) zurückkauft oder anderweitig erwirbt oder ein solcher Erwerb aus der Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren resultiert, die von der Emittentin oder von einer Tochtergesellschaft der Emittentin mit einer Garantie der Emittentin begeben wurden; oder
- (C) die betreffenden Zahlungen auf oder in Bezug auf eine Nachrangige Verbindlichkeit Konzerninterne Zahlungen sind.

§ 4

RÜCKZAHLUNG UND RÜCKKAUF

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit.

Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, werden die Schuldverschreibungen zu ihrem Festgelegten Nennbetrag am 3. März 2057 (der "Endfälligkeitstag") zurückgezahlt.

(2) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen.

Bei Eintritt eines Brutto-Ausgleichereignisses ist die Emittentin berechtigt, durch Kündigungserklärung unter Einhaltung einer Frist von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 30 Tagen die ausstehenden Schuldverschreibungen (insgesamt und nicht nur teilweise) jederzeit mit Wirkung zu dem in der Kündigungserklärung festgelegten Rückzahlungstag zur vorzeitigen Rückzahlung zu kündigen. Wenn die Emittentin ihr Kündigungsrecht gemäß Satz 1 ausübt, ist die Emittentin verpflichtet, jede Schuldverschreibung an dem in der Kündigungserklärung festgelegten Rückzahlungstag zu ihrem Festgelegten Nennbetrag nebst etwaigen bis zu dem festgelegten Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen sowie, zur Klarstellung, sämtlicher gemäß § 3(7) fälligen Aufgeschobenen Zinszahlungen, zurückzuzahlen.

Eine solche Kündigung darf allerdings nicht (i) früher als 90 Tage vor dem frühestmöglichen Termin erfolgen, an dem die Emittentin verpflichtet wäre, solche Zusätzlichen Beträge (wie in § 6 beschrieben) zu zahlen, falls eine Zahlung auf die Schuldverschreibungen dann fällig sein würde, oder (ii) erfolgen, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung erfolgt, die Verpflichtung zur Zahlung von solchen Zusätzlichen Beträgen nicht mehr wirksam ist.

Eine solche Kündigung hat gemäß § 10 zu erfolgen. Sie ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin nennen und eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der Emittentin begründenden Umstände darlegt.

Ein "Brutto-Ausgleichereignis" tritt ein, wenn der Emittentin ein Gutachten einer anerkannten Anwaltskanzlei vorliegt (und die Emittentin der

- (B) the Issuer or the relevant Subsidiary repurchases or otherwise acquires (in each case directly or indirectly) any share of any class or partnership interests (as applicable) of the Issuer or any Junior Obligations pursuant to the obligations of the Issuer under any existing or future stock option or stock ownership programme or similar programme for any members of the executive board or supervisory board (or, in the case of affiliates, comparable boards) or employees of the Issuer or any of its affiliates or such acquisition results from the conversion of any convertible securities issued by the Issuer or issued by a Subsidiary of the Issuer with a guarantee from the Issuer; or

- (C) the relevant payments on, or in respect of, any Junior Obligations are Intra-Group Payments.

§ 4

REDEMPTION AND PURCHASE

(1) Redemption at maturity.

Unless previously redeemed in whole or in part or purchased and cancelled, the Notes shall be redeemed at their Specified Denomination on 3 March 2057 (the "Maturity Date").

(2) Early redemption for tax reasons.

If a Gross-up Event occurs, the Issuer may, upon giving not less than 15 and not more than 30 days prior notice of redemption, call the outstanding Notes for early redemption (in whole but not in part) at any time with effect as of the redemption date specified in the notice. If the Issuer exercises its call right in accordance with sentence 1, the Issuer shall redeem each Note at its Specified Denomination together with accrued interest, if any, and, for the avoidance of doubt, any Deferred Interest Payments payable pursuant to § 3(7) to but excluding the specified redemption date on the redemption date specified in the notice.

However, no such notice of redemption may be given (i) earlier than 90 days prior to the earliest date on which the Issuer would be obligated to pay such Additional Amounts (as described in § 6) were a payment in respect of the Notes then due, or (ii) if at the time such notice is given, such obligation to pay such Additional Amounts does not remain in effect.

Any such notice shall be given in accordance with § 10. Such notice shall be irrevocable, must specify the date fixed for redemption and must set forth a statement in summary form of the facts constituting the basis for the right of the Issuer so to redeem.

A "Gross-up Event" will occur if an opinion of a recognised law firm has been delivered to the Issuer (and the Issuer provided the Fiscal Agent with a copy of such

Emissionsstelle eine Kopie dieses Gutachtens übermittelt), aus dem hervorgeht, dass die Emittentin aufgrund einer an oder nach dem Begebungstag der Schuldverschreibungen in Kraft tretenden Änderung oder Klarstellung der Gesetze, Verordnungen oder sonstigen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland, einer ihrer Gebietskörperschaften oder zur Erhebung von Steuern berechtigten Behörden oder sonstigen Stellen (einschließlich des Falles, dass die betreffende Änderung oder Klarstellung rückwirkend Anwendung findet), oder aufgrund einer Änderung der Auslegung oder Anwendung, oder aufgrund einer erstmaligen Auslegung oder Anwendung dieser Gesetze, Verordnungen oder sonstigen Vorschriften durch eine gesetzgebende Körperschaft, ein Gericht oder eine Behörde (einschließlich des Erlasses von Gesetzen sowie der Bekanntmachung von Entscheidungen eines Gerichts oder einer Behörde) verpflichtet ist oder verpflichtet sein wird, Zusätzliche Beträge gemäß § 6 auf die Schuldverschreibungen zu zahlen, und die Emittentin diese Verpflichtung nicht abwenden kann, indem sie Maßnahmen ergreift, die sie nach Treu und Glauben für zumutbar und angemessen hält.

(3) **Vorzeitige Rückzahlung bei einem Steuerabzugsereignis oder einem Ratingagenturereignis.**

Wenn

- (a) ein Steuerabzugsereignis; oder
- (b) ein Ratingagenturereignis

eintritt, dann ist die Emittentin berechtigt, durch Kündigungserklärung unter Einhaltung einer Frist von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 30 Tagen, die Schuldverschreibungen (insgesamt und nicht nur teilweise) jederzeit mit Wirkung zu dem für die Rückzahlung festgelegten Tag zu kündigen. Im Falle einer solchen Kündigung hat die Emittentin die Schuldverschreibungen am festgelegten Rückzahlungstermin (i) zu 101 % des Festgelegten Nennbetrags, falls die Rückzahlung vor dem Ersten Optionalen Rückzahlungstag erfolgt, und (ii) zum Festgelegten Nennbetrag, falls die Rückzahlung an oder nach dem Ersten Optionalen Rückzahlungstag erfolgt, jeweils zuzüglich der bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) in Bezug auf die Schuldverschreibungen aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen sowie, zur Klarstellung, sämtlicher gemäß § 3(7) fälligen Aufgeschobenen Zinszahlungen, zurückzuzahlen.

Eine solche Kündigung hat gemäß § 10 zu erfolgen. Sie ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin nennen und eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der Emittentin begründenden Umstände darlegt.

Ein "Steuerabzugsereignis" tritt ein, wenn am oder nach dem Tag der Begebung der Schuldverschreibungen der Emittentin ein Gutachten einer anerkannten Anwaltskanzlei vorliegt (und die Emittentin der Zahlstelle eine Kopie davon gibt), aus dem hervorgeht, dass aufgrund einer an oder nach dem Tag der Begebung der Schuldverschreibungen in Kraft tretenden Gesetzesänderung (oder einer Änderung von darunter erlassenen Bestimmungen und Vorschriften) der Bundesrepublik Deutschland oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder einer ihrer Steuerbehörden, oder als Folge einer an oder nach dem Tag der Begebung der Schuldverschreibungen in Kraft tretenden Änderung der offiziellen Auslegung oder Anwendung solcher Gesetze, Bestimmungen oder Vorschriften durch eine gesetzgebende Körperschaft, ein Gericht, eine Regierungsstelle oder eine Aufsichtsbehörde

opinion) stating that, as a result of any change in, or amendment or clarification to, the laws, regulations or other rules of the Federal Republic of Germany, any of its political subdivisions or any authority or any other agency of or in such country having power to tax (including in case any such change, amendment or clarification has retroactive effect), or as a result of any change in, or amendment or clarification to, the interpretation or application, or as a result of any interpretation or application made for the first time, of any such laws, regulations or other rules by any legislative body, court or authority (including the enactment of any legislation and the publication of any decision of any court or authority), which change or amendment becomes effective on or after the issue date of the Notes, the Issuer has or will become obliged to pay Additional Amounts on the Notes pursuant to § 6, and that obligation cannot be avoided by the Issuer taking such measures it (acting in good faith) deems reasonable and appropriate.

(3) **Early redemption in case of an Income Tax Deduction Event or a Rating Agency Event.**

If

- (a) an Income Tax Deduction Event; or
- (b) a Rating Agency Event

occurs, the Issuer may, upon giving not less than 15 and not more than 30 days prior notice of redemption, call the Notes for redemption (in whole but not in part) at any time with effect as of the date fixed for redemption. In the case such call notice is given, the Issuer will redeem the remaining Notes on the specified redemption date (i) at 101 per cent. of the Specified Denomination if the redemption occurs prior to the First Optional Redemption Date and (ii) at the Specified Denomination if the redemption occurs on or after the First Optional Redemption Date, in each case plus any accrued and unpaid interest on the Notes to but excluding the date of redemption and, for the avoidance of doubt, any Deferred Interest Payments payable pursuant to § 3(7).

Any such notice shall be given in accordance with § 10. Such notice shall be irrevocable, must specify the date fixed for redemption and must set forth a statement in summary form of the facts constituting the basis for the right of the Issuer so to redeem.

An "Income Tax Deduction Event" will occur if on or after the date of issue of the Notes an opinion of a recognised law firm has been delivered to the Issuer (and the Issuer has provided the Paying Agent with a copy thereof) stating that, as a result of any amendment to, or change in, the laws (or any rules or regulations thereunder) of the Federal Republic of Germany or any political subdivision or any taxing authority thereof or therein, or as a result of any amendment to, or change in, an official interpretation or application of any such laws, rules or regulations by any legislative body, court, governmental agency or regulatory authority (including the enactment of any legislation and the publication of any judicial decision or regulatory determination), in each case with such change or amendment becoming effective on or after the issue date of the Notes, interest payable by the Issuer in respect of the Notes is no longer

(einschließlich des Erlasses von Gesetzen sowie der Bekanntmachung gerichtlicher oder aufsichtsrechtlicher Entscheidungen), Zinsen, die von der Emittentin auf die Schuldverschreibungen zu zahlen sind, von der Emittentin nicht mehr für die Zwecke der deutschen Ertragsteuer voll abzugsfähig sind und die Emittentin dieses Risiko nicht abwenden kann, indem sie zumutbare Maßnahmen ergreift, die sie nach Treu und Glauben für angemessen hält.

Ein **"Ratingagenturereignis"** tritt ein, wenn entweder:

- (i) eine Ratingagentur eine Veränderung in der Methodologie für Hybridkapital oder der Interpretation dieser Methodologie veröffentlicht, wodurch entweder (A) die Schuldverschreibungen nicht mehr länger in derselben oder einer höheren Eigenkapitalanrechnung (oder eine vergleichbare Beschreibung, die von der Ratingagentur in Zukunft genutzt wird, um zu beschreiben in wie weit die Bedingungen eines Instruments die vorrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin unterstützen) (die **"Eigenkapitalanrechnung"**) wie an dem Tag der Begebung der Schuldverschreibungen einzuordnen sind oder, wenn keine Eigenkapitalanrechnung am Tag der Begebung der Schuldverschreibungen von der Ratingagentur bestimmt wurde, an dem Tag, an dem erstmals die Eigenkapitalanrechnung von der Ratingagentur bestimmt wird (ein **"Verlust der Eigenkapitalanrechnung"**) (dies gilt auch für den Fall, dass die Schuldverschreibungen nach dem Tag der Begebung (bzw. dem Tag, an dem erstmals die Eigenkapitalanrechnung von der Ratingagentur bestimmt wird) teilweise oder insgesamt refinanziert wurden und der Verlust der Eigenkapitalanrechnung aufgrund der Veränderung auch eingetreten wäre, wenn die Refinanzierung nicht zuvor erfolgt wäre), oder (B) der Zeitraum, für den die Schuldverschreibungen in derselben oder einer höheren Eigenkapitalanrechnung wie an dem Tag der Begebung der Schuldverschreibungen (bzw. dem Tag, an dem erstmals die Eigenkapitalanrechnung von der Ratingagentur bestimmt wird) einzuordnen sind, verkürzt wird (eine **"Verkürzung der Eigenkapitalanrechnung"**), oder
- (ii) die Emittentin eine schriftliche Bestätigung von einer Ratingagentur erhalten und diese an die Hauptzahlstelle in Kopie weitergegeben hat, oder die Ratingagentur eine Veröffentlichung veranlasst hat, welche besagt, dass aufgrund einer Änderung der Methodologie für Hybridkapital oder der Interpretation dieser Methodologie, ein Verlust der Eigenkapitalanrechnung oder eine Verkürzung der Eigenkapitalanrechnung erfolgt ist,

und die Emittentin die Anleihegläubiger über das Ratingagenturereignis gemäß § 10 informiert hat bevor die Mitteilung der Rückzahlung (wie oben beschrieben) bekannt gemacht wurde.

"Ratingagentur" bezeichnet Moody's France S.A.S. ein Unternehmen der Moody's Investors Service, Inc., S&P Global Ratings Europe Limited, ein Unternehmen der S&P Global Inc. und Fitch Ratings Ireland Limited (oder die sie zu diesem Zeitpunkt ersetzenden Ratingagenturen).

(4) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin.

fully deductible by the Issuer for German income tax purposes, and that risk cannot be avoided by the Issuer taking such reasonable measures as it (acting in good faith) deems appropriate.

A **"Rating Agency Event"** will occur if either:

- (i) any Rating Agency publishes a change in hybrid capital methodology or the interpretation thereof, as a result of which change, either, (A) the Notes would no longer be eligible for the same or a higher category of "equity credit" or such similar nomenclature as may be used by that Rating Agency from time to time to describe the degree to which the terms of an instrument are supportive of the Issuer's senior obligations (the **"equity credit"**), attributed to the Notes at the date of issue of the Notes, or if "equity credit" is not assigned on the date of issue of the Notes by such Rating Agency, at the date when the equity credit is assigned for the first time by such Rating Agency (a **"Loss in Equity Credit"**) (this also applies if the Notes have been partially or fully re-financed since the date of issue of the Notes (or the date when the equity credit is assigned for the first time by such Rating Agency, as the case may be) and a Loss in Equity Credit would have also occurred as a result of such change had the Notes not been re-financed), or (B) the period of time the Notes are eligible for the same or a higher category of equity credit attributed to the Notes at the date of issue of the Notes (or the date when the equity credit is assigned for the first time by such Rating Agency, as the case may be) is being shortened (a **"Shortening in Equity Credit"**), or
- (ii) the Issuer has received, and has provided the Principal Paying Agent with a copy of, a written confirmation from any Rating Agency or an official publication by such Rating Agency that due to a change in hybrid capital methodology or the interpretation thereof, a Loss in Equity Credit or a Shortening in Equity Credit occurred,

and the Issuer has given notice to the Noteholders in accordance with § 10 of such Rating Agency Event prior to giving the notice of redemption referred to above.

"Rating Agency" means Moody's France S.A.S., a division of Moody's Investors Service, Inc., S&P Global Ratings Europe Limited, a division of S&P Global Inc. and Fitch Ratings Ireland Limited (or their respective equivalents at such time).

(4) Early redemption at the option of the Issuer.

Die Emittentin ist berechtigt, unter Einhaltung einer Frist von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 30 Tagen die Schuldverschreibungen (insgesamt jedoch nicht teilweise) mit Wirkung zu jedem Optionalen Rückzahlungstag (wie nachstehend definiert) zur vorzeitigen Rückzahlung zu kündigen. Wenn die Emittentin ihr Kündigungsrecht gemäß Satz 1 ausübt, ist die Emittentin verpflichtet, jede Schuldverschreibung an dem in der Kündigungserklärung festgelegten Optionalen Rückzahlungstag zu ihrem jeweiligen festgelegten Rückzahlungsbetrag nebst etwaigen bis zu dem festgelegten Optionalen Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen sowie, zur Klarstellung, sämtlicher gemäß § 3(7) fälligen Aufgeschobenen Zinszahlungen, zurückzuzahlen.

"Optionaler Rückzahlungstag" bezeichnet jeden Geschäftstag während des Zeitraums ab dem 3. Dezember 2034 (der **"Erste Optionale Rückzahlungstag"**) (einschließlich) bis zum Ersten Reset Termin und an jedem folgenden Zinszahlungstag.

"Festgelegter Rückzahlungsbetrag" bezeichnet den festgelegten Nennbetrag.

Eine solche Kündigung hat gemäß § 10 zu erfolgen. Sie ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin nennen und eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der Emittentin begründenden Umstände darlegt.

(5) **Vorzeitige Rückzahlung bei geringem ausstehendem Gesamtnennbetrag.**

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden und nicht von der Emittentin gehaltenen Schuldverschreibungen 25 % oder weniger des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen, die ursprünglich ausgegeben wurden (einschließlich Schuldverschreibungen, die gemäß § 9 zusätzlich begeben worden sind), beträgt, ist die Emittentin berechtigt, durch Kündigungserklärung unter Einhaltung einer Frist von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 30 Tagen die ausstehenden Schuldverschreibungen (insgesamt und nicht nur teilweise) jederzeit mit Wirkung zu dem in der Kündigungserklärung festgelegten Rückzahlungstag zur vorzeitigen Rückzahlung zu kündigen. Wenn die Emittentin ihr Kündigungsrecht gemäß Satz 1 ausübt, ist die Emittentin verpflichtet, jede Schuldverschreibung an dem in der Kündigungserklärung festgelegten Rückzahlungstag zu ihrem festgelegten Nennbetrag nebst etwaigen bis zu dem festgelegten Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen sowie, zur Klarstellung, sämtlicher gemäß § 3(7) fälligen Aufgeschobenen Zinszahlungen, zurückzuzahlen.

Eine solche Kündigung hat gemäß § 10 zu erfolgen. Sie ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin nennen und eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der Emittentin begründenden Umstände darlegt.

The Issuer may, upon giving not less than 15 and not more than 30 days prior notice of redemption, call the Notes for early redemption (in whole but not in part) with effect as of each Optional Redemption Date (as defined below). If the Issuer exercises its call right in accordance with sentence 1, the Issuer shall redeem each Note on the Optional Redemption Date specified in the notice at its relevant Optional Redemption Amount together with accrued interest, if any, and, for the avoidance of doubt, any Deferred Interest Payments payable pursuant to § 3(7) to but excluding the specified Optional Redemption Date.

"Optional Redemption Date" means each Business Day during the period from and including 3 December 2034 (the **"First Optional Redemption Date"**) to the First Reset Date and on each Interest Payment Date thereafter.

"Optional Redemption Amount" means the Specified Denomination.

Any such notice shall be given in accordance with § 10. Such notice shall be irrevocable, must specify the date fixed for redemption and must set forth a statement in summary form of the facts constituting the basis for the right of the Issuer so to redeem.

(5) **Redemption in case of minimal outstanding aggregate principal amount.**

If at any time the aggregate principal amount of the Notes outstanding and held by persons other than the Issuer is equal to or less than 25 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes originally issued (including any Notes additionally issued in accordance with § 9), the Issuer may, upon giving not less than 15 and not more than 30 days prior notice of redemption, call the outstanding Notes for early redemption (in whole but not in part) at any time with effect as of the redemption date specified in the notice. If the Issuer exercises its call right in accordance with sentence 1, the Issuer shall redeem each Note at its Specified Denomination on the redemption date specified in the notice together with accrued interest, if any, to but excluding the specified redemption date on the redemption date specified in the notice and, for the avoidance of doubt, any Deferred Interest Payments payable pursuant to § 3(7).

Any such notice shall be given in accordance with § 10. Such notice shall be irrevocable, must specify the date fixed for redemption and must set forth a statement in summary form of the facts constituting the basis for the right of the Issuer so to redeem.

(6) **Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zum Make-Whole-Rückzahlungsbetrag.**

- (a) Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen jederzeit bis zum Ersten Optionalen Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich) insgesamt, jedoch nicht teilweise, mit einer Kündigungsfrist von mindestens 15 und höchstens 30 Tagen durch Mitteilung gemäß § 10 zu kündigen und zu ihrem Make-Whole-Rückzahlungsbetrag zuzüglich der bis zu dem für die Rückzahlung festgesetzten Tag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen vorzeitig sowie, zur Klarstellung, sämtlicher gemäß § 3(7) fälligen Aufgeschobenen Zinszahlungen, zurückzuzahlen.

Eine solche Kündigung ist unwiderruflich und hat folgende Angaben zu enthalten:

- (i) den für die Rückzahlung festgesetzten Tag; und
- (ii) den Namen und die Geschäftsstelle der Make-Whole-Berechnungsstelle;
- (b) Der "**Make-Whole-Rückzahlungsbetrag**" je Schuldverschreibung entspricht dem höheren der folgenden Beträge:
- (i) dem Festgelegten Nennbetrag; oder
- (ii) dem Abgezinsten Marktwert.

Der Make-Whole-Rückzahlungsbetrag wird von der Make-Whole-Berechnungsstelle berechnet.

- (c) Der "**Abgezinsten Marktwert**" entspricht der Summe aus:
- (i) dem auf den für die Rückzahlung festgesetzten Tag abgezinsten Wert des Festgelegten Nennbetrags der ansonsten an dem Ersten Optionalen Rückzahlungstag fällig werden würde (wobei unterstellt wird, dass die Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt zurückgezahlt werden würden); und
- (ii) den jeweils auf den für die Rückzahlung festgesetzten Tag abgezinsten Werten der verbleibenden Zinszahlungen, die ansonsten an jedem Zinszahlungstag nach dem zur Rückzahlung festgesetzten Tag bis zum Ersten Optionalen Rückzahlungstag (wobei unterstellt wird, dass der Zinslauf zu diesem Zeitpunkt endet) (einschließlich) zur Zahlung vorgesehen wären;
- abzüglich etwaiger, bis zu dem für die Rückzahlung festgesetzten Tag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen und Aufgeschobener Zinszahlungen.
- (d) Die Make-Whole-Berechnungsstelle errechnet den Abgezinsten Marktwert gemäß der Marktkonvention auf einer Grundlage, die der Berechnung von Zinsen gemäß § 3 entspricht, wobei sie die Benchmark-Rendite zuzüglich 0,25 % zugrunde legt.

Die "**Benchmark-Rendite**" ist (i) die auf dem Bundesbank-Referenzpreis der Referenzanleihe

(6) **Early Redemption at the option of the Issuer at the Make-Whole Redemption Amount.**

- (a) The Issuer may redeem the Notes, in whole but not in part, at any time prior to but excluding the First Optional Redemption Date (Call) upon giving not less than 15 days' nor more than 30 days' prior notice of redemption in accordance with § 10, at their Make-Whole Redemption Amount together with interest accrued to but excluding the date fixed for redemption and, for the avoidance of doubt, any Deferred Interest Payments payable pursuant to § 3(7).

Any such notice shall be irrevocable and must specify the following:

- (i) the date fixed for redemption; and
- (ii) name and address of the Make-Whole Calculation Agent;
- (b) The "**Make-Whole Redemption Amount**" per Note shall be the higher of:
- (i) the Specified Denomination; or
- (ii) the Present Value.

The Make-Whole Redemption Amount shall be calculated by the Make-Whole Calculation Agent.

- (c) The "**Present Value**" will be the sum of:
- (i) the Specified Denomination to be redeemed which would otherwise become due on the First Optional Redemption Date (assuming for this purpose that the Notes would be redeemed on such date), discounted to the date fixed for redemption; and
- (ii) the remaining interest payments which would otherwise become due on each Interest Payment Date falling after the date fixed for redemption to and including the First Optional Redemption Date (assuming for this purpose that interest would cease to accrue from such date), each discounted to the date fixed for redemption;

minus any accrued interest and any Deferred Interest Payments to but excluding the date fixed for redemption.

- (d) The Make-Whole Calculation Agent will calculate the Present Value in accordance with market convention on a basis which is consistent with the calculation of interest as set out in § 3, using the Benchmark Yield plus 0.25 per cent.

The "**Benchmark Yield**" means (i) the yield based upon the Bundesbank reference price

für den Make-Whole-Berechnungstag basierende Rendite, wie sie am Make-Whole-Berechnungstag auf der Bildschirmseite für die Referenzanleihe erscheint oder (ii) sollte die Benchmark-Rendite so nicht festgestellt werden können, die auf dem Mittelkurs der Referenzanleihe basierende Rendite, wie sie am Make-Whole-Berechnungstag um 12.00 Uhr (Frankfurter Zeit) in Bezug auf die Referenzanleihe auf der Bildschirmseite angezeigt wird.

"Bildschirmseite" bezeichnet Bloomberg QR (unter Verwendung der Preisquelle **"FRNK"**) (oder jede Nachfolgeside oder Nachfolge-Preisquelle) für die Referenzanleihe, oder, falls diese Bloomberg-Seite oder Preisquelle nicht verfügbar ist, eine andere Seite (falls vorhanden) eines Informationsanbieters, die weitgehend vergleichbare Daten anzeigt, wie von der Make-Whole-Berechnungsstelle für angemessen erachtet.

"Referenzanleihe" ist die Euro-Referenz-Anleihe der Bundesrepublik Deutschland fällig 2034, ISIN DE000BU2Z031, oder, wenn diese Schuldverschreibung am Make-Whole-Berechnungstag nicht mehr ausstehend ist, eine von der Make-Whole-Berechnungsstelle ausgewählte Ersatz-Referenzanleihe mit einer Laufzeit, die mit der verbleibenden Restlaufzeit der Schuldverschreibung bis zum Ersten Optionalen Rückzahlungstag vergleichbar ist, und die (gegebenenfalls) im Zeitpunkt der Auswahl und entsprechend der üblichen Finanzmarktp Praxis zur Preisfestsetzung bei Neuemissionen von Unternehmensanleihen mit einer bis zum Ersten Optionalen Rückzahlungstag der Schuldverschreibung vergleichbaren Laufzeit verwendet werden würde.

"Make-Whole-Berechnungstag" ist der sechste Geschäftstag vor dem Tag, an dem die Schuldverschreibungen gemäß diesem § 4(6) zurückgezahlt werden.

- (e) Die Emittentin hat so bald wie möglich nach dessen Bestimmung durch die Make-Whole-Berechnungsstelle den Make-Whole-Rückzahlungsbetrag den Anleihegläubigern gemäß § 10 mitzuteilen. Sofern dies möglich ist, kann diese Information stattdessen in der Mitteilung gemäß § 4(6)(a) veröffentlicht werden.
- (f) Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzungen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Make-Whole-Berechnungsstelle für die Zwecke dieses § 4(6) gemacht, abgegeben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt) für die Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend.

(*Bundesbank-Referenzpreis*) for the Benchmark Security in respect of the Make-Whole Calculation Date as appearing on the Screen Page in respect of the Benchmark Security, or (ii) if the Benchmark Yield cannot be so determined, the yield based upon the mid-market price for the Benchmark Security as appearing at noon Frankfurt time on the Make-Whole Calculation Date on the Screen Page in respect of the Benchmark Security.

The **"Screen Page"** means Bloomberg QR (using the pricing source **"FRNK"**) (or any successor page or successor pricing source) for the Benchmark Security, or, if such Bloomberg page or pricing source is not available, such other page (if any) from such other information provider displaying substantially similar data as may be considered to be appropriate by the Make-Whole Calculation Agent.

The **"Benchmark Security"** means the euro denominated benchmark debt security of the Federal Republic of Germany due 2034, ISIN DE000BU2Z031, or, if such security is no longer outstanding on the Make-Whole Calculation Date, a substitute benchmark security chosen by the Make-Whole Calculation Agent having a maturity comparable to the remaining term of the Note to the First Optional Redemption Date, and that (where relevant) would be used at the time of selection and in accordance with customary financial practice in pricing new issues of corporate debt securities of comparable maturity to the First Optional Redemption Date.

"Make-Whole Calculation Date" means the sixth Business Day prior to the date on which the Notes are redeemed in accordance with this § 4(6).

- (e) The Issuer shall as soon as practicable after the determination thereof by the Make-Whole Calculation Agent notify the Make-Whole Redemption Amount to the Noteholders in accordance with § 10. If possible, such information can be included in the notice pursuant to § 4(6)(a) instead.
- (f) All certificates, communications, opinions, determinations, calculations, quotations and decisions given, expressed, made or obtained for the purposes of the provisions of this § 4(6) by the Make-Whole Calculation Agent shall (in the absence of manifest error) be binding on the Issuer, the Paying Agent(s) and the Noteholders.

(7) **Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin bei Eintritt eines Kontrollwechsel-Ereignisses.**

- (a) Wenn ein Kontrollwechsel-Ereignis eintritt, wird die Emittentin sobald wie möglich, nachdem sie Kenntnis davon erhalten hat, den Kontrollstichtag bestimmen und den Eintritt des Kontrollwechsel-Ereignisses und den Kontrollstichtag gemäß § 10 bekannt machen (die "**Kontrollwechsel-Mitteilung**").

Ein "**Kontrollwechsel-Ereignis**" tritt ein, wenn eine Person oder Personengruppe gemeinsam (ausgenommen sind Zugelassene Eigentümer, eine Personengruppe ausschließlich Zugelassener Eigentümer oder eine Personengruppe in der Zugelassene Eigentümer die Mehrheit der Stimmen haben oder kontrollieren) direkt oder indirekt

- (i) mehr als 50 %:
- (A) des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Emittentin oder, solange die Emittentin als Kommanditgesellschaft organisiert ist, der Gesellschaftsanteile an der Emittentin; oder
- (B) der gesamten ausgegebenen Gesellschaftsanteile an dem Komplementär der Emittentin, solange die Emittentin als Kommanditgesellschaft organisiert ist; oder
- (ii) die Befugnis hat, mehr als 50 % der maximalen Anzahl der Stimmen, die auf der Hauptversammlung bzw. Gesellschafterversammlung der Emittentin bzw., solange die Emittentin als Kommanditgesellschaft organisiert ist, der Komplementärin der Emittentin abgegeben werden können, abzugeben oder die Stimmabgabe zu kontrollieren;

(jeweils ein "**Kontrollwechsel**")

und die Emittentin verfügt zum Zeitpunkt des Eintretens eines Kontrollwechsels von einer Ratingagentur über:

- (x) ein Investment-Grade-Kreditrating (Baa3/BBB- oder ein entsprechendes oder besseres Rating) einer Ratingagentur, und dieses Rating wird innerhalb des Kontrollwechsel-Zeitraums entweder auf ein Non-Investment-Grade-Kreditrating (Ba1/BB+ oder ein entsprechendes oder schlechteres Rating) herabgestuft oder entzogen und innerhalb des Kontrollwechsel-Zeitraums nicht anschließend (im Falle einer Herabstufung) von dieser Ratingagentur auf ein Investment-Grade-Kreditrating heraufgestuft oder (im Falle eines Entzugs) durch ein Investment-Grade-Kreditrating einer anderen Ratingagentur ersetzt; oder
- (y) ein Non-Investment-Grade-Kreditrating (Ba1/BB+ oder ein entsprechendes oder schlechteres Rating) einer Ratingagentur, und dieses Rating wird innerhalb des Kontrollwechsel-Zeitraums um eine oder mehrere Stufen herabgestuft (zur Veranschaulichung: Ba1 zu Ba2 ist eine Stufe) und innerhalb des Kontrollwechsel-Zeitraums nicht anschließend von dieser

(7) **Early redemption at the option of the Issuer upon occurrence of a change of control event.**

- (a) If a Change of Control Event occurs, the Issuer will fix the Control Record Date and give notice in accordance with § 10 of the Change of Control Event and the Control Record Date as soon as practicable after becoming aware thereof (the "**Change of Control Notice**").

A "**Change of Control Event**" shall occur if a person or a group of persons acting in concert (other than a Permitted Holder or a group of persons consisting of Permitted Holders only or where the Permitted Holders hold or control the majority of the votes in such group) acquires (directly or indirectly)

- (i) more than 50 per cent. of:
- (A) the total issued share capital of or, as long as the Issuer is established in the legal form of a limited partnership (*Kommanditgesellschaft*), partnership interests in the Issuer; or
- (B) as long as the Issuer is established in the legal form of a limited partnership (*Kommanditgesellschaft*), the total issued share capital of the general partner (*Komplementär*) of the Issuer; or
- (ii) the power to cast, or control the casting of, more than 50 per cent. of the maximum number of votes that may be cast at any shareholder meeting or general meetings (as applicable) of the Issuer or (as long as the Issuer is established in the legal form of a limited partnership (*Kommanditgesellschaft*)) of the general partner (*Komplementär*) of the Issuer;

(each a "**Change of Control**")

and at the time of the occurrence of a Change of Control, the Issuer carries from any Rating Agency:

- (x) an investment grade credit rating (Baa3/BBB-, or equivalent, or better) from any Rating Agency, and such rating is within the Change of Control Period either downgraded to a non-investment grade credit rating (Ba1/BB+, or equivalent, or worse) or withdrawn and is not within the Change of Control Period subsequently (in the case of a downgrade) upgraded to an investment grade credit rating by such Rating Agency or (in the case of withdrawal) replaced by an investment grade credit rating from any other Rating Agency; or
- (y) a non-investment grade credit rating (Ba1/BB+, or equivalent, or worse) from any Rating Agency, and such rating is within the Change of Control Period downgraded by one or more notches (for illustration, Ba1 to Ba2 being one notch) and is not within the Change of Control Period subsequently upgraded to its original credit rating or better by such Rating Agency,

Ratingagentur auf das ursprüngliche Kreditrating oder besser heraufgestuft,

vorausgesetzt, dass, (A) wenn die Emittentin zum Zeitpunkt des Eintretens des Kontrollwechsel-Ereignisses ein Rating von mehr als einer Ratingagentur hat, von denen mindestens eines ein Investment-Grade-Rating ist, Unterabsatz (x) gilt; und (B) die betreffende Ratingagentur öffentlich bekannt gibt oder der Emittentin schriftlich bestätigt, dass die Herabstufung insgesamt oder teilweise aufgrund des Eintritts oder erwarteten Eintritts des Kontrollwechsels eingetreten ist.

"Kontrollstichtag" bezeichnet den von der Emittentin in der Kontrollwechsel-Mitteilung festgelegten Geschäftstag, der (i) falls zum betreffenden Zeitpunkt gegenüber den Schuldverschreibungen vorrangige Fremdkapitalwertpapiere der Emittentin ausstehen, der fünfte Geschäftstag nach dem Tag sein muss, an dem solche Fremdkapitalwertpapiere aufgrund einer Kündigung der Gläubiger dieser Fremdkapitalwertpapiere wegen des gleichen Kontrollwechsel-Ereignisses (oder eines vergleichbaren Konzepts) fällig werden können; und (ii) falls zum betreffenden Zeitpunkt keine gegenüber den Schuldverschreibungen vorrangigen Fremdkapitalwertpapiere der Emittentin ausstehen, ein Geschäftstag sein muss, der nicht weniger als 40 und nicht mehr als 60 Tage nach dem Tag der Bekanntmachung der Kontrollwechsel-Mitteilung liegen darf.

"Kontrollwechsel-Zeitraum" bezeichnet den Zeitraum, der 90 Tage nach der ersten öffentlichen Bekanntmachung des Kontrollwechsels endet.

"Private Track Investor" bezeichnet GIC Infra Holdings Pte. Ltd., Norges Bank, Stichting Pensioenfonds ABP sowie alle Rechtsträger oder Fonds, die von diesen kontrolliert werden oder mit diesen verbunden sind, sowie APG Asset Management N.V.

"Zugelassener Eigentümer" bezeichnet (i) die Bundesrepublik Deutschland, (ii) die Niederlande, (iii) den Private Track Investor und (iv) jede Kombination von (i) bis (iii) und umfasst im Fall von (i) und (ii) jeweils das Handeln durch jede Gemeinde, Regierungsbehörde, Regierungsorganisation oder jeden anderen Rechtsträger oder Fonds welcher direkt oder indirekt im Staatsbesitz befindlich oder von der Regierung kontrolliert ist, wie beispielsweise die Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau, unter der Annahme, dass diese Liste jegliche staatliche Beteiligung im Versorgungssektor in Deutschland und den Niederlanden umfassen soll, jedoch keine politische Untergliederungen unterhalb der Bundesländer enthält.

- (b) Nach Bekanntmachung einer Kontrollwechsel-Mitteilung ist die Emittentin nach ihrer Wahl berechtigt, mit einer Frist von mindestens 10 Tagen durch Mitteilung gemäß § 10 mit Wirkung zum Kontrollstichtag die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, zu kündigen und am Kontrollstichtag zu ihrem Festgelegten Nennbetrag nebst etwaigen bis zu dem Kontrollstichtag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen einschließlich etwaiger Aufgeschobener Zinszahlungen und Zusätzlicher Beträge zurückzuzahlen.

(8) Rückkauf von Schuldverschreibungen.

Die Emittentin oder eine Tochtergesellschaft können unter Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften jederzeit Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu jedem beliebigen Preis kaufen.

provided that (A) if at the time of the occurrence of the Change of Control the Issuer carries a rating from more than one Rating Agency, at least one of which is investment grade, then sub-paragraph (x) will apply; and (B) the relevant Rating Agency announces publicly or confirms in writing to the Issuer that the downgrade resulted, in whole or in part, from the occurrence or anticipation of the Change of Control.

"Control Record Date" means the Business Day fixed by the Issuer in the Change of Control Notice which (i) must, if at the relevant time any debt securities of the Issuer ranking senior to the Notes are outstanding, be the fifth Business Day following the date on which such debt securities may become payable due to put notices of the holders of such debt securities in respect of the same Change of Control Event (or a similar concept); and (ii) must, if at the relevant time no debt securities of the Issuer ranking senior to the Notes are outstanding, be a Business Day which will be not less than 40 nor more than 60 days after the date on which the Change of Control Notice is published.

"Change of Control Period" means the period ending 90 calendar days after the first public announcement of the Change of Control.

"Private Track Investor" means GIC Infra Holdings Pte. Ltd., Norges Bank, Stichting Pensioenfonds ABP, and any entity or fund controlled by or affiliated with any of them or APG Asset Management N.V.

"Permitted Holder" means (i) the Federal Republic of Germany, (ii) The Netherlands (iii) the Private Track Investor and (iv) any combination of (i) through (iii) and, in each case of (i) and (ii), also if acting through any municipality, governmental body and/or governmental organization or any other directly or indirectly government-owned or -controlled entity or fund, such as the Federal Republic of Germany – Finance Agency or the *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW), it being understood that this list should capture any state-involvement in the utility sector in Germany and the Netherlands but shall not include political sub-divisions below the federal states (*Bundesländer*).

- (b) Following the publication of a Change of Control Notice, the Issuer may at its option on giving not less than 10 days' notice in accordance with § 10 redeem the Notes, in whole but not in part, at their Specified Denomination together with accrued interest, including Deferred Interest Payments and Additional Amounts, if any, to but excluding the Control Record Date, on the Control Record Date.

(8) Purchase of Notes.

The Issuer or any of its subsidiaries may, in compliance with applicable laws, purchase Notes in the open market or otherwise at any time and at any price. Such acquired Notes may be cancelled, held or resold.

Derartig erworbene Schuldverschreibungen können entwertet, gehalten oder wieder veräußert werden.

§ 5 ZAHLUNGEN

(1) Zahlung von Kapital und Zinsen.

Die Emittentin verpflichtet sich, Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen sowie alle sonstigen auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge bei Fälligkeit in Euro zu zahlen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgt nach Maßgabe von § 5(2) an die Zahlstelle zur Weiterleitung an das Clearingsystem oder an dessen Order zur Gutschrift für die jeweiligen Kontoinhaber. Die Zahlung an das Clearingsystem oder an dessen Order, vorausgesetzt, die Schuldverschreibungen werden noch durch das Clearingsystem gehalten, befreit die Emittentin in Höhe der geleisteten Zahlung von ihren entsprechenden Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen. Die Zahlung von Zinsen auf Schuldverschreibungen, die durch eine Vorläufige Globalurkunde verbrieft sind, erfolgt nach ordnungsgemäßem Nachweis gemäß § 1(3).

(2) Geltende steuerliche und sonstige Vorschriften.

Sämtliche Zahlungen stehen in allen Fällen unter dem Vorbehalt geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen oder Verträgen, denen sich die Emittentin oder eine Zahlstelle unterworfen haben. Die Emittentin ist nicht für irgendwelche Steuern oder Abgaben gleich welcher Art verantwortlich, die aufgrund solcher gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen oder Verträgen auferlegt oder erhoben werden. Dies berührt jedoch nicht die Bestimmungen von § 6. Den Anleihegläubigern werden keine Kosten oder Gebühren in Bezug auf diese Zahlungen auferlegt.

(3) Geschäftstagekonvention.

Falls ein Fälligkeitstag für die Zahlung von Kapital und/oder Zinsen kein Geschäftstag ist, erfolgt die Zahlung erst am nächstfolgenden Geschäftstag; Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, zusätzliche Zinsen oder eine andere Entschädigung wegen eines solchen Zahlungsaufschubs zu verlangen.

(4) Lieferung und Zahlungen nur außerhalb der Vereinigten Staaten.

Unbeschadet der übrigen Bestimmungen in diesen Anleihebedingungen erfolgen die Lieferung oder Kapitalrückzahlungen oder Zinszahlungen bezüglich der Schuldverschreibungen, sei es in bar oder in anderer Form, ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten.

(5) Bezugnahmen auf Kapital und Zinsen.

Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf Kapital der Schuldverschreibungen schließen, soweit anwendbar, die folgenden Beträge ein: den Festgelegten Nennbetrag und den Make-Whole-Rückzahlungsbetrag, sämtliche gemäß § 6 zahlbaren Zusätzlichen Beträge; sowie sonstige auf oder in Bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf Zinsen auf die Schuldverschreibungen schließen, soweit anwendbar, sämtliche gemäß § 6 zahlbaren Zusätzlichen Beträge und Aufgeschobenen Zinszahlungen ein.

§ 5 PAYMENTS

(1) Payment of principal and interest.

The Issuer undertakes to pay, as and when due, principal and interest as well as all other amounts payable on the Notes in Euro. Payment of principal and interest on the Notes shall be made, in accordance with § 5(2), to the Paying Agent for on-payment to the Clearing System or to its order for credit to the respective accountholders. Payments to the Clearing System or to its order shall, to the extent of amounts so paid and provided the Notes are still held on behalf of the Clearing System, constitute the discharge of the Issuer's corresponding obligations under the Notes. Payment of interest on Notes represented by a Temporary Global Note shall be made, upon due certification as provided in § 1(3).

(2) Applicable fiscal and other laws.

All payments will be subject in all cases to any applicable fiscal and other laws, directives and regulations or agreements to which the Issuer or any Paying Agent agree to be subject and the Issuer will not be liable for any taxes or duties of whatever nature imposed or levied by such laws, regulations, directives or agreements, but without prejudice to the provisions of § 6. No commission or expenses shall be charged to the Noteholders in respect of such payments.

(3) Business Day Convention.

If the due date for any payment of principal and/or interest is not a Business Day, payment shall be effected only on the next Business Day; a Noteholder shall have no right to claim payment of any additional interest or other damages in respect of such delay in payment.

(4) No delivery or payment except outside United States.

Notwithstanding any other provision of these Terms and Conditions, no delivery or payment of principal or interest in respect of the Notes, whether in cash or otherwise, shall be made unless such payment is made outside the United States.

(5) References to Principal and Interest.

References in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be deemed to include, as applicable: the Specified Denomination and the Make-Whole Redemption Amount, any Additional Amounts which may be payable under § 6; and any other amounts which may be payable under or in respect of the Notes. References in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes shall be deemed to include, as applicable, any Additional Amounts which may be payable under § 6 and any Deferred Interest Payments.

§ 6
BESTEuerung UND BRUTTOAusGLEICH

(1) Zusätzliche Beträge.

Sämtliche Zahlungen auf die Schuldverschreibungen (seien es Kapital, Zinsen oder sonstige Beträge) sind von der Emittentin frei von und ohne Einbehalt oder Abzug von oder wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern oder sonstiger Abgaben gleich welcher Art zu leisten, die von oder in der Bundesrepublik Deutschland oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder einer dortigen zur Steuererhebung ermächtigten Behörde oder Stelle erhoben werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn die Emittentin zu einem solchen Einbehalt oder Abzug gesetzlich verpflichtet ist, wird die Emittentin diejenigen zusätzlichen Beträge zahlen, die erforderlich sind, damit die von jedem Anleihegläubiger zu empfangenden Beträge nach einem solchen Abzug oder Einbehalt den Beträgen entsprechen, die der Anleihegläubiger ohne einen solchen Abzug oder Einbehalt erhalten hätte ("**Zusätzliche Beträge**"). Derartige Zusätzliche Beträge müssen jedoch nicht für Zahlungen auf eine Schuldverschreibung erbracht werden, wenn:

- (a) die Zahlungen an einen Anleihegläubiger oder in dessen Namen an einen Dritten geleistet werden, der solchen Steuern, Abgaben, Steuerveranlagungen oder behördlichen Gebühren in Bezug auf diese Schuldverschreibung deshalb unterliegt, weil er eine andere Beziehung zur Rechtsordnung der Emittentin hat als den bloßen Umstand, dass er (i) Inhaber einer solchen Schuldverschreibung ist oder (ii) Kapital, Zinsen oder einen anderen Betrag in Bezug auf eine solche Schuldverschreibung erhält; oder
- (b) die aufgrund (i) einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die Besteuerung von Zinserträgen oder (ii) einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, eines zwischenstaatlichen Abkommens oder einer zwischenstaatlichen Verständigung über deren Besteuerung, an der der Staat, in dem die Emittentin steuerlich ansässig ist oder die Europäische Union beteiligt ist, oder (iii) einer gesetzlichen Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung, Vereinbarung, Abkommen oder Verständigung umsetzt oder befolgt, abzuziehen oder einzubehalten sind.

Die Emittentin ist keinesfalls verpflichtet, Zusätzliche Beträge in Bezug auf einen Einbehalt oder Abzug von Beträgen zu zahlen, die gemäß Sections 1471 bis 1474 des U.S. Internal Revenue Code (in der jeweils geltenden Fassung oder gemäß Nachfolgebestimmungen), gemäß zwischenstaatlicher Abkommen, gemäß den in einer anderen Rechtsordnung in Zusammenhang mit diesen Bestimmungen erlassenen Durchführungsvorschriften oder gemäß mit dem U.S. Internal Revenue Service geschlossenen Verträgen von der Emittentin, der jeweiligen Zahlstelle oder einem anderen Beteiligten abgezogen oder einbehalten wurden ("**FATCA-Steuerabzug**") oder Anleger in Bezug auf einen FATCA-Steuerabzug schadlos zu halten.

(2) Andere Steuerrechtsordnung.

Falls die Emittentin zu irgendeinem Zeitpunkt einer anderen Steuerrechtsordnung als der gegenwärtig

§ 6
TAXATION AND GROSS-UP

(1) Additional Amounts.

All amounts payable (whether in respect of principal, interest or otherwise) in respect of the Notes by the Issuer will be made free and clear of and without withholding or deduction for or on account of any present or future taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or on behalf of the Federal Republic of Germany or any political subdivision thereof or any authority or agency therein or thereof having power to tax, unless such withholding or deduction is required by law. If the Issuer is required by law to make such withholding or deduction, the Issuer will pay such additional amounts as may be necessary in order that the net amounts receivable by the Noteholder after such deduction or withholding shall equal the respective amounts which would have been receivable by such Noteholder in the absence of such deduction or withholding ("**Additional Amounts**"); except that no such Additional Amounts shall be payable in relation to any payment in respect of any Note:

- (a) to, or to a third party on behalf of, a Noteholder who is liable to such taxes, duties, assessments or governmental charges in respect of such Note by reason of its having a connection with the jurisdiction of incorporation of the Issuer other than (i) the mere holding of such Note or (ii) the receipt of principal, interest or other amounts in respect of such Note; or
- (b) which are to be withheld or deducted pursuant to (i) any European Union Directive or Regulation concerning the taxation of interest income, or (ii) any international treaty, agreement or understanding relating to such taxation and to which the Issuer's country of domicile for tax purposes or the European Union is a party, or (iii) any provision of law implementing, or complying with, or introduced to conform with, such Directive, Regulation, treaty, agreement or understanding.

In any event, the Issuer will have no obligation to pay Additional Amounts deducted or withheld by the Issuer, the relevant Paying Agent or any other party in relation to any withholding or deduction of any amounts required by the rules of U.S. Internal Revenue Code Sections 1471 through 1474 (or any amended or successor provisions), pursuant to any inter-governmental agreement, or implementing legislation adopted by another jurisdiction in connection with these provisions, or pursuant to any agreement with the U.S. Internal Revenue Service ("**FATCA Withholding**") or indemnify any investor in relation to any FATCA Withholding.

(2) Different taxing jurisdiction.

If at any time the Issuer becomes subject to any taxing jurisdiction other than, or in addition to, the currently

maßgeblichen Steuerrechtsordnung der Emittentin oder einer zusätzlichen Steuerrechtsordnung unterworfen wird, sollen die Bezugnahmen in diesem § 6 auf die Rechtsordnung der Emittentin als Bezugnahmen auf die Rechtsordnung der Emittentin und/oder diese anderen Rechtsordnungen gelesen und ausgelegt werden.

§ 7 VORLEGUNGSFRIST

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird auf 10 Jahre verkürzt.

§ 8 EMISSIONSSTELLE, ZAHLSTELLE(N), BERECHNUNGSSTELLE UND MAKE-WHOLE BERECHNUNGSSTELLE

(1) Emissionsstelle und Hauptzahlstelle.

Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft ist die Emissionsstelle ("**Emissionsstelle**") und Hauptzahlstelle ("**Hauptzahlstelle**"). Die Geschäftsstelle der Emissions- und Hauptzahlstelle lautet wie folgt:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

(2) Berechnungsstelle.

"**Berechnungsstelle**" ist

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

(3) Make-Whole Berechnungsstelle.

"**Make-Whole Berechnungsstelle**" bezeichnet eine unabhängige international anerkannte Bank oder eine unabhängige Finanzberaterin mit einschlägiger Expertise, die von der Emittentin rechtzeitig vor Ausübung des Kündigungsrechts gemäß § 4(6) ausgewählt und bestellt werden wird.

(4) Änderung der Bestellung oder Abberufung.

Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit eine weitere Zahlstelle (gemeinsam mit der Hauptzahlstelle, die "**Zahlstellen**", und jede eine "**Zahlstelle**") oder eine andere Zahlstelle, Berechnungsstelle oder Make-Whole Berechnungsstelle zu beauftragen oder eine solche Beauftragung zu ändern oder zu beenden und zusätzliche oder Nachfolge-Zahlstellen zu ernennen.

Die Emittentin behält sich ferner das Recht vor, die Ernennung der Emissionsstelle, der Zahlstellen, der Berechnungsstelle und der Make-Whole Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden.

Die Emittentin wird sicherstellen, dass jederzeit (i) eine Emissionsstelle und eine Berechnungsstelle, (ii) eine Zahlstelle mit einer Geschäftsstelle in einer Stadt auf dem europäischen Festland und (iii) solange die Schuldverschreibungen auf Veranlassung der Emittentin an einer Börse notiert werden, eine Zahlstelle mit einer benannten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestimmt ist.

Die Emissionsstelle, etwaige Zahlstellen, die Berechnungsstelle und die Make-Whole Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit

relevant taxing jurisdiction of the Issuer, references in this § 6 to the jurisdiction of the Issuer shall be read and construed as references to the jurisdiction of the Issuer and/or to such other jurisdiction(s).

§ 7 PRESENTATION PERIOD

The term for presentation of the Notes as laid down in § 801 paragraph 1, sentence 1 of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch*) is reduced to 10 years.

§ 8 FISCAL AGENT, PAYING AGENT(S), CALCULATION AGENT AND MAKE-WHOLE CALCULATION AGENT

(1) Fiscal Agent and Principal Paying Agent.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft shall be the fiscal agent ("**Fiscal Agent**") and the principal paying agent ("**Principal Paying Agent**"). The specified office of the Fiscal Agent and Principal Paying Agent shall be:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Germany

(2) Calculation Agent.

"**Calculation Agent**" means

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Germany

(3) Make-Whole Calculation Agent.

"**Make-Whole Calculation Agent**" means an independent bank of international standing or an independent financial adviser with relevant expertise, which will be selected and appointed by the Issuer in good time prior to the exercise of the call right in accordance with § 4(6).

(4) Variation or Termination of Appointment.

The Issuer reserves the right at any time to appoint an additional paying agent (together with the Principal Paying Agent, the "**Paying Agents**", and each a "**Paying Agent**") or to vary or terminate the appointment of any Paying Agent, Calculation Agent or the Make-Whole Calculation Agent and to appoint successor or additional Paying Agents.

The Issuer further reserves the right at any time to vary or terminate the appointment of the Fiscal Agent, any Paying Agent, the Calculation Agent and the Make-Whole Calculation Agent.

The Issuer will at all times maintain (i) a Fiscal Agent and a Calculation Agent (ii) a Paying Agent with a specified office in a continental European city and (iii) so long as the Notes are listed on a stock exchange at the initiative of the Issuer, a Paying Agent with a specified office in such city as may be required by the rules of the relevant stock exchange.

The Fiscal Agent, any Paying Agent, the Calculation Agent and the Make-Whole Calculation Agent reserve the right at any time to change their respective specified

anstelle ihrer jeweils benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in demselben Land zu bestimmen.

Den Anleihegläubigern werden Änderungen in Bezug auf die Emissionsstelle, etwaige Zahlstellen, die Berechnungsstelle und die Make-Whole Berechnungsstelle oder ihre jeweils angegebenen Geschäftsstellen umgehend gemäß § 10 mitgeteilt.

(5) Erfüllungsgehilfen der Emittentin.

Die Emissionsstelle, die Zahlstelle(n), die Berechnungsstelle und die Make-Whole Berechnungsstelle handeln ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern; es wird kein Vertrags-, Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und den Anleihegläubigern begründet.

**§ 9
AUFSTOCKUNG**

Die Emittentin darf von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung (oder mit abweichender Ausstattung, sofern sich diese Abweichung nur auf die erste Zinszahlung und den Emissionspreis bezieht) wie diese Schuldverschreibungen begeben, so dass die neu begebenen Schuldverschreibungen mit diesen eine einheitliche Serie bilden.

**§ 10
MITTEILUNGEN**

(1) Veröffentlichungen auf der Internetseite der Luxemburger Börse.

(a) Alle Bekanntmachungen, die die Schuldverschreibungen betreffen, außer den in § 12(6) vorgesehenen Bekanntmachungen, die ausschließlich gemäß den Bestimmungen des SchVG erfolgen, und vorbehaltlich des nachstehenden § 10(1)(b) werden auf der Internet-Seite der Luxemburger Börse unter www.luxse.com veröffentlicht, solange die Schuldverschreibungen auf Veranlassung der Emittentin zum Handel an der Luxemburger Börse zugelassen sind und die Regeln der Luxemburger Börse dies vorsehen. Jede Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen mit dem Tag der ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam erfolgt.

(b) Soweit die Regeln der Luxemburger Börse dies zulassen, kann die Emittentin eine Veröffentlichung nach § 10(1)(a) durch eine Mitteilung nach § 10(2) ersetzen.

(2) Mitteilungen an das Clearingsystem.

Solange die Schuldverschreibungen an der Luxemburger Börse notiert sind, findet § 10(1) Anwendung. Soweit die Regeln der Luxemburger Börse dies zulassen, kann die Emittentin eine Veröffentlichung nach § 10(1) durch eine Mitteilung an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die Anleihegläubiger ersetzen; jede derartige Mitteilung gilt am vierten Tag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearingsystem als den Anleihegläubigern mitgeteilt.

(3) Mitteilungen eines Anleihegläubigers

Mitteilungen, die von einem Anleihegläubiger gemacht werden, müssen schriftlich in deutscher oder englischer

offices to some other specified office in the same country.

Notice of any change in the Fiscal Agent, any Paying Agent, the Calculation Agent and the Make-Whole Calculation Agent or in their relevant specified office will be given without undue delay to the Noteholders in accordance with § 10.

(5) Agents of the Issuer.

The Fiscal Agent, any Paying Agent, the Calculation Agent or the Make-Whole Calculation Agent act solely as agents of the Issuer and do not assume any obligations towards or relationship of contract, agency or trust for or with any of the Noteholders.

**§ 9
FURTHER ISSUES**

The Issuer may from time to time, without the consent of the Noteholders issue further notes having the same Terms and Conditions as the Notes in all respects (or in all respects except for the first payment of interest, if any, and the issue price) so as to form a single series with the Notes.

**§ 10
NOTICES**

(1) Publications on the website of the Luxembourg Stock Exchange.

(a) All notices regarding the Notes, other than any notices stipulated in § 12(6) which shall be made exclusively pursuant to the provisions of the SchVG, and subject to § 10(1)(b) below, will be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange on www.luxse.com for so long as the Notes are admitted to trading on the Luxembourg Stock Exchange. Any notice so given will be deemed to have been validly given on the date of such publication (or, if published more than once, on the date on which such notice was first published).

(b) To the extent the rules of the Luxembourg Stock Exchange so permit, the Issuer may deliver the relevant notice in accordance with § 10(2) instead of publication pursuant § 10(1)(a).

(2) Notification to Clearing System.

So long as any Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange, § 10(1) shall apply. If the Rules of the Luxembourg Stock Exchange so permit, the Issuer may deliver the relevant notice to the Clearing System for communication by the Clearing System to the Noteholders, in lieu of publication as set forth in § 10(1) above; any such notice shall be deemed to have been validly given on the fourth day after the day on which the said notice was given to the Clearing System.

(3) Notices by a Noteholder.

Notices to be given by any Noteholder shall be made in written form in the German or English language together

Sprache erfolgen und zusammen mit dem Nachweis seiner Inhaberschaft gemäß § 14(4) an die Emissionsstelle geleitet werden. Eine solche Mitteilung kann über das Clearingsystem in der von der Emissionsstelle und dem Clearingsystem dafür vorgesehenen Weise erfolgen.

§ 11

[Absichtlich frei gelassen]

§ 12

ÄNDERUNG DER ANLEIHEBEDINGUNGEN DURCH MEHRHEITSBESCHLUSS DER ANLEIHEGLÄUBIGER; GEMEINSAMER VERTRETER

- (1) Die Emittentin kann die Anleihebedingungen mit Zustimmung aufgrund Mehrheitsbeschlusses der Anleihegläubiger nach Maßgabe der §§ 5 ff. des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ("**SchVG**") in seiner jeweiligen gültigen Fassung ändern. Eine Änderung der Anleihebedingungen ohne Zustimmung der Emittentin scheidet aus. Die Anleihegläubiger können insbesondere einer Änderung wesentlicher Inhalte der Anleihebedingungen, einschließlich der in § 5(3) SchVG vorgesehenen Maßnahmen, mit den in dem nachstehenden § 12(2) genannten Mehrheiten zustimmen. Ein ordnungsgemäß gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle Anleihegläubiger verbindlich.
- (2) Vorbehaltlich des nachstehenden Satzes und der Erreichung der erforderlichen Beschlussfähigkeit, beschließen die Anleihegläubiger mit der einfachen Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. Beschlüsse, durch welche der wesentliche Inhalt der Anleihebedingungen, insbesondere in den Fällen des § 5(3) Nummer 1 bis 9 SchVG, geändert wird, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit von mindestens 75 % der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte (eine "**Qualifizierte Mehrheit**").
- (3) Die Anleihegläubiger können Beschlüsse in einer Gläubigerversammlung gemäß §§ 5 ff. SchVG oder im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 und §§ 5 ff. SchVG fassen.
 - (a) Die Teilnahme an der Gläubigerversammlung und die Ausübung der Stimmrechte ist von einer vorherigen Anmeldung der Anleihegläubiger abhängig. Die Anmeldung muss unter der in der Bekanntmachung der Einberufung mitgeteilten Adresse spätestens am dritten Tag vor der Gläubigerversammlung zugehen. Mit der Anmeldung müssen die Anleihegläubiger ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis der Depotbank gemäß § 14(4)(a) und (b) und durch Vorlage eines Sperrvermerks der Depotbank, aus dem hervorgeht, dass die betreffenden Schuldverschreibungen ab dem Tag der Absendung der Anmeldung (einschließlich) bis zum angegebenen Ende der Gläubigerversammlung (einschließlich) nicht übertragbar sind, nachweisen.
 - (b) Zusammen mit der Stimmabgabe müssen die Anleihegläubiger ihre Berechtigung zur

with evidence of the Noteholder's entitlement in accordance with § 14(4) to the Fiscal Agent. Such notice may be given through the Clearing System in such manner as the Fiscal Agent and the Clearing System may approve for such purpose.

§ 11

[intentionally left blank]

§ 12

AMENDMENTS TO THE TERMS AND CONDITIONS BY MAJORITY RESOLUTION OF THE NOTEHOLDERS; JOINT REPRESENTATIVE

- (1) The Issuer may amend the Terms and Conditions with the consent of a majority resolution of the Noteholders pursuant to §§ 5 *et seqq.* of the German Act on Issues of Debt Securities (*Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen*) (the "**SchVG**"), as amended from time to time. There will be no amendment of the Terms and Conditions without the Issuer's consent. In particular, the Noteholders may consent to amendments which materially change the substance of the Terms and Conditions, including such measures as provided for under § 5(3) of the SchVG, with such majority of the votes of the Noteholders as stated under § 12(2) below. A duly passed majority resolution shall be binding upon all Noteholders.
- (2) Except as provided by the following sentence and provided that the quorum requirements are being met, the Noteholders may pass resolutions by simple majority of the voting rights participating in the vote. Resolutions which materially change the substance of the Terms and Conditions, in particular in the cases of § 5(3) numbers 1 through 9 of the SchVG, may only be passed by a majority of at least 75 per cent. of the voting rights participating in the vote (a "**Qualified Majority**").
- (3) The Noteholders can pass resolutions in a meeting (*Gläubigerversammlung*) in accordance with §§ 5 *et seqq.* of the SchVG or by means of a vote without a meeting (*Abstimmung ohne Versammlung*) in accordance with § 18 and §§ 5 *et seqq.* of the SchVG.
 - (a) Attendance at the meeting and exercise of voting rights is subject to the Noteholders' registration. The registration must be received at the address stated in the convening notice no later than the third day preceding the meeting. As part of the registration, Noteholders must demonstrate their eligibility to participate in the vote by means of a special confirmation of the Custodian in accordance with § 14(4)(a) and (b) hereof in text form and by submission of a blocking instruction by the Custodian stating that the relevant Notes are not transferable from and including the day such registration has been sent to and including the stated end of the meeting.
 - (b) Together with casting their votes, Noteholders must demonstrate their

Teilnahme an der Abstimmung durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis der Depotbank gemäß § 14(4)(a) und (b) und durch Vorlage eines Sperrvermerks der Depotbank, aus dem hervorgeht, dass die betreffenden Schuldverschreibungen ab dem Tag der Stimmabgabe (einschließlich) bis zum letzten Tag des Abstimmungszeitraums (einschließlich) nicht übertragbar sind, nachweisen.

- (4) Wird für die Gläubigerversammlung gemäß § 12(3)(a) oder die Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 12(3)(b) die mangelnde Beschlussfähigkeit festgestellt, kann – im Fall der Gläubigerversammlung – der Vorsitzende eine zweite Versammlung im Sinne von § 15(3) Satz 2 SchVG und – im Fall der Abstimmung ohne Versammlung – der Abstimmungsleiter eine zweite Versammlung im Sinne von § 18(4) Satz 2 SchVG einberufen. Die Teilnahme an der zweiten Versammlung und die Ausübung der Stimmrechte sind von einer vorherigen Anmeldung der Anleihegläubiger abhängig. Für die Anmeldung der Anleihegläubiger zu einer zweiten Versammlung gelten die Bestimmungen des § 12(3)(a) entsprechend.
- (5) Die Anleihegläubiger können durch Mehrheitsbeschluss die Bestellung und Abberufung eines gemeinsamen Vertreters, die Aufgaben und Befugnisse des gemeinsamen Vertreters, die Übertragung von Rechten der Anleihegläubiger auf den gemeinsamen Vertreter und eine Beschränkung der Haftung des gemeinsamen Vertreters bestimmen. Die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters bedarf einer Qualifizierten Mehrheit, wenn er ermächtigt wird, wesentlichen Änderungen der Anleihebedingungen oder sonstigen wesentlichen Maßnahmen gemäß § 12(2) zuzustimmen.
- (6) Bekanntmachungen betreffend diesen § 12 erfolgen ausschließlich gemäß den Bestimmungen des SchVG.
- (7) Die oben aufgeführten auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen gelten entsprechend für die Bestimmungen einer etwaigen Garantie gemäß § 13(1)(d).

§ 13 SCHULDNERERSETZUNG

- (1) **Ersetzung.**
Die Emittentin ist berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger, an ihre Stelle jede Finanzierungsgesellschaft als neue Schuldnerin in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "**Neue Schuldnerin**") zu setzen. Eine solche Ersetzung ist durch die Emittentin und die Neue Schuldnerin gemäß § 10 zu veröffentlichen. Sie setzt voraus, dass
 - (a) die Neue Schuldnerin alle Verpflichtungen in Bezug auf die Schuldverschreibungen übernimmt;
 - (b) die Neue Schuldnerin berechtigt ist, an die Hauptzahlstelle die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge in der Festgelegten Währung zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in dem die Neue Schuldnerin oder die Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art abzuziehen oder einzubehalten;

eligibility to participate in the vote by means of a special confirmation of the Custodian in accordance with § 14(4)(a) and (b) hereof in text form and by submission of a blocking instruction by the Custodian stating that the relevant Notes are not transferable from and including the day such vote has been cast to and including the day the voting period ends.

- (4) If it is ascertained that no quorum exists for the meeting pursuant to § 12(3)(a) or the vote without a meeting pursuant to § 12(3)(b), in case of a meeting, the chairman (*Vorsitzender*) may convene a second meeting in accordance with § 15(3) sentence 2 of the SchVG or, in case of a vote without a meeting, the scrutineer (*Abstimmungsleiter*) may convene a second meeting within the meaning of § 18(4) sentence 2 of the SchVG. Attendance at the second meeting and exercise of voting rights is subject to the Noteholders' registration. The provisions set out in § 12(3)(a) shall apply *mutatis mutandis* to the Noteholders' registration for a second meeting.
- (5) The Noteholders may by majority resolution provide for the appointment or dismissal of a joint representative, the duties, responsibilities and powers of such joint representative, the transfer of the rights of the Noteholders to the joint representative and a limitation of liability of the joint representative. Appointment of a joint representative may only be passed by a Qualified Majority if such joint representative is to be authorised to consent, in accordance with § 12(2) hereof, to a material change in the substance of the Terms and Conditions or other material matters.
- (6) Any notices concerning this § 12 shall be made exclusively pursuant to the provisions of the SchVG.
- (7) The provisions set out above applicable to the Notes shall apply *mutatis mutandis* to any guarantee granted pursuant to § 13(1)(d).

§ 13 SUBSTITUTION

- (1) **Substitution.**
The Issuer may, without the consent of the Noteholders, substitute for itself any Finance Subsidiary as the debtor in respect of Notes (the "**Substitute Debtor**") upon notice by the Issuer and the Substitute Debtor to be given by publication in accordance with § 10, provided that:
 - (a) the Substitute Debtor assumes all obligations of the Issuer in respect of the Notes;
 - (b) the Substitute Debtor may transfer to the Principal Paying Agent in the Specified Currency and without being obligated to deduct or withhold any taxes or other duties of whatever nature levied by the country in which the Substitute Debtor or the Issuer has its domicile or tax residence, all amounts required for the fulfilment of the payment obligations arising under the Notes;

- (c) die Neue Schuldnerin sich verpflichtet hat, jeden Anleihegläubiger hinsichtlich solcher Steuern, Abgaben oder behördlichen Lasten freizustellen, die einem Anleihegläubiger infolge der Ersetzung auferlegt werden;
- (d) die Emittentin unwiderruflich und unbedingt zugunsten der Anleihegläubiger die Zahlung aller von der Neuen Schuldnerin auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge garantiert;
- (e) aufgrund der Ersetzung kein Ereignis eintreten würde, welches die Neue Schuldnerin dazu berechtigen würde, die Schuldverschreibung gemäß § 4(2) oder § 4(3) zu kündigen und zurückzuzahlen;
- (f) nach der vorgesehenen Ersetzung der Emittentin durch die Neue Schuldnerin sind die Schuldverschreibungen weiterhin an denjenigen Wertpapierbörsen zum Handel zugelassen, an denen sie unmittelbar vor der Ersetzung zugelassen waren; und
- (g) der Hauptzahlstelle jeweils ein oder mehrere Rechtsgutachten bezüglich der betroffenen Rechtsordnungen von anerkannten Rechtsanwälten vorgelegt werden, das bestätigt bzw. die bestätigen, dass die Bestimmungen in § 13(1)(a), (b) und (e) erfüllt sind.

"Finanzierungsgesellschaft" bezeichnet jede Gesellschaft, an der die Emittentin unmittelbar oder mittelbar Stimmrechte und Kapitalanteile in Höhe von mindestens 90 % hält, und deren Unternehmenszweck in der Aufnahme von Finanzierungsmitteln und deren Weiterleitung an verbundene Unternehmen besteht.

(2) Folge der Ersetzung, weitere Ersetzung und Bezugnahmen.

- (a) Durch eine solche Ersetzung folgt die Neue Schuldnerin der Emittentin nach, ersetzt diese und kann alle Rechte und Ansprüche der Emittentin aus den Schuldverschreibungen mit der gleichen Wirkung ausüben, als ob die Neue Schuldnerin in diesen Anleihebedingungen als Emittentin genannt worden wäre. Die Emittentin wird von ihren Verpflichtungen aus Schuldverschreibungen befreit.
 - (b) Nach einer Ersetzung gemäß diesem § 13 kann die Neue Schuldnerin ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine weitere Ersetzung durchführen. Die in § 13(1) und (2) genannten Bestimmungen finden entsprechende Anwendung.
- Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 13(1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anleihebedingungen auf die Emittentin als eine solche auf die Neue Schuldnerin und jede Bezugnahme auf die Bundesrepublik Deutschland als eine solche auf den Staat (oder die Staaten), in welchem die Neue Schuldnerin steuerlich ansässig ist. Klarstellend sei erwähnt, dass dies nur gilt, soweit sich nicht aus Sinn und Zweck der jeweiligen Bedingung ergibt, dass die Bezugnahme entweder weiterhin nur auf die TenneT GmbH & Co. KG erfolgen soll (also insbesondere im Hinblick auf das

- (c) the Substitute Debtor has agreed to indemnify and hold harmless each Noteholder against any tax, duty, assessment or governmental charge imposed on such Noteholder as a result of such substitution;
- (d) the Issuer irrevocably and unconditionally guarantees for the benefit of each Noteholder the payment of all sums payable by the Substitute Debtor in respect of the Notes;
- (e) no event would occur as a result of the substitution that would give rise to the right of the Substitute Debtor to call the Notes for redemption pursuant to § 4(2) or § 4(3);
- (f) following the proposed substitution of the Issuer by the Substitute Debtor, the Notes will continue to be listed on such stock exchanges on which they were listed immediately prior to such substitution; and
- (g) there will have been delivered to the Principal Paying Agent an opinion or opinions with respect to the relevant jurisdictions of lawyers of recognised standing to the effect that the provisions of § 13(1)(a), (b) and (e) are satisfied.

"Finance Subsidiary" means any entity, where at least 90 per cent. of the voting rights and the capital are, directly or indirectly, held by the Issuer, and which has the corporate purpose of raising financing and on-passing it to affiliates.

(2) Consequences of a substitution, further substitutions and references.

- (a) Upon such substitution, the Substitute Debtor shall succeed to, and be substituted for, and may exercise every right and power of the Issuer under the Notes with the same effect as if the Substitute Debtor had been named as the Issuer herein, and the Issuer shall be released from its obligations under the Notes.
 - (b) After a substitution pursuant to this § 13, the Substitute Debtor may, without the consent of Noteholders, effect a further substitution. All the provisions specified in § 13(1) and (2) shall apply *mutatis mutandis*.
- In the event of a substitution pursuant to § 13(1), any reference in these Terms and Conditions to the Issuer shall be a reference to the Substitute Debtor and any reference to the Federal Republic of Germany will be a reference to the Substitute Debtor's country (or countries) of domicile for tax purposes. For the avoidance of doubt, this shall apply only to the extent that the meaning and purpose of the relevant condition requires that the relevant reference shall continue to be a reference only to TenneT GmbH & Co. KG (i.e. in particular in relation to the Change of

Kontrollwechsel-Ereignis), oder dass die Bezugnahme auf die Neue Schuldnerin und gleichzeitig auch auf die TenneT GmbH & Co. KG, im Hinblick auf deren Verpflichtungen aus der Garantie gemäß § 13(1)(d) erfolgen soll (Brutto-Ausgleichereignis und § 6).

Control Event), or that the reference shall be to the Substitute Debtor and TenneT GmbH & Co. KG, in relation to TenneT GmbH & Co. KG's obligations under the guarantee pursuant to § 13(1)(d) at the same time (Gross-up Event and § 6).

**§ 14
ANWENDBARES RECHT; ERFÜLLUNGORT;
GERICHTSSTAND**

(1) Anwendbares Recht.

Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin bestimmen sich ausschließlich nach deutschem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des deutschen internationalen Privatrechts.

(2) Erfüllungsort.

Erfüllungsort ist Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland.

(3) Gerichtsstand.

- (a) Die Emittentin erklärt sich unwiderruflich zugunsten der Anleihegläubiger damit einverstanden, dass die Gerichte in Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, für alle Klagen, Prozesse und Verfahren (die "**Verfahren**") und die Beilegung aller Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen entstehen (die "**Rechtsstreitigkeiten**"), ausschließlich zuständig sind. Die Emittentin erkennt diesen Gerichtsstand zu diesem Zweck unwiderruflich an. Dies gilt nur vorbehaltlich eines zwingenden Gerichtsstandes für besondere Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem SchVG.
- (b) Die Emittentin verzichtet unwiderruflich auf jede Einrede, die sie jetzt oder später dagegen geltend machen könnte, dass die zuständigen Gerichte von Frankfurt am Main als Gerichtsstand für die Anhörung und Entscheidung von Verfahren und die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten benannt sind und erklärt sich damit einverstanden, keinen Einwand der Unzuständigkeit gegen eines dieser Gerichte zu erheben.

(4) Geltendmachung von Rechten.

Jeder Anleihegläubiger kann in Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin im eigenen Namen seine Rechte aus den ihm zustehenden Schuldverschreibungen geltend machen unter Vorlage der folgenden Dokumente:

- (a) einer Bescheinigung seiner Depotbank, die (i) den vollen Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers bezeichnet, (ii) den gesamten Festgelegten Nennbetrag der Schuldverschreibungen angibt, die am Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot dieses Anleihegläubigers gutgeschrieben sind, und (iii) bestätigt, dass die Depotbank dem Clearingsystem und der Hauptzahlstelle

**§ 14
GOVERNING LAW; PLACE OF PERFORMANCE;
JURISDICTION**

(1) Governing law.

The form and contents of the Notes and the rights and obligations of the Noteholders and the Issuer shall be governed exclusively by, and construed in accordance with, German law without giving effect to the principles of conflict of laws thereof.

(2) Place of Performance.

Place of performance is Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

(3) Jurisdiction.

- (a) The Issuer irrevocably agrees for the benefit of the Noteholders that the courts of Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany shall have jurisdiction to hear and determine any suits, trials and proceedings (the "**Proceedings**") and to settle any disputes which may arise out of or in connection with the Notes (the "**Legal Disputes**") and, for that purpose, the Issuer irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the courts of Frankfurt am Main. This is subject to any exclusive court of venue for specific legal proceedings in connection with the SchVG.
- (b) The Issuer irrevocably waives any objection which it might now or hereafter have to the competent courts of Frankfurt am Main being nominated as the forum to hear and determine any Proceedings and to settle any Legal Disputes and agrees not to claim that any such court is not a convenient or appropriate forum.

(4) Enforcement of rights.

Any Noteholder may in any Proceedings against the Issuer protect and enforce in its own name its rights arising under its Notes by submitting the following documents:

- (a) a certificate issued by its Custodian (i) stating the full name and address of the Noteholder, (ii) specifying the aggregate Specified Denomination of Notes credited to such Noteholder's securities account maintained with such Custodian on the date of such certificate and (iii) confirming that the Custodian has given a written notice to the Clearing System as well as to the Principal Paying Agent containing the information pursuant to (i) and (ii) and

eine schriftliche Mitteilung zugeleitet hat, die die Angaben gemäß (i) und (ii) enthält und Bestätigungsvermerke des Clearingsystems sowie des jeweiligen Clearingsystem-Kontoinhabers trägt; und

- (b) einer Kopie der die Schuldverschreibungen verbriefenden Globalurkunde, deren Übereinstimmung mit dem Original eine vertretungsberechtigte Person des Clearingsystems oder des Verwahrers des Clearingsystems bestätigt hat ohne dass eine Vorlage der Originalbelege oder der die Schuldverschreibungen verbriefenden Globalurkunde in einer solchen Rechtsstreitigkeit erforderlich wäre.

bearing acknowledgements of the Clearing System and the relevant Clearing System accountholder; and

- (b) a copy of the Global Note representing the Notes certified as being a true copy by a duly authorised officer of the Clearing System or a depository of the Clearing System, without the need for production in such proceedings of the actual records or the Global Note representing the Notes.

§ 15 SPRACHE

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst und mit einer unverbindlichen Übersetzung in die englische Sprache versehen. Der deutsche Wortlaut ist maßgeblich und allein rechtsverbindlich. Die englische Übersetzung ist unverbindlich und dient nur der Information.

§ 15 LANGUAGE

These Terms and Conditions are drawn up in the German language and provided with a non-binding English language translation. The German version shall be decisive and the only legally binding version. The English translation is non-binding and for information purposes only.

The following paragraphs in italics do not form part of the Terms and Conditions.

The Issuer intends (without thereby assuming a legal obligation), that it will (but is not obliged to) redeem or repurchase the Notes only to the extent that the Notes are replaced with instrument(s) which provide at least an equivalent quantum of "equity credit" (or such other nomenclature), unless:

- (i) *the Notes are redeemed pursuant to a Gross-up Event, a Change of Control Event, a Rating Agency Event or an Income Tax Deduction Event having occurred; or*
- (ii) *such redemption or repurchase is made in any other circumstance where redemption or repurchase without replacement is consistent with the Rating Agency's assessment criteria.*

PART II – OTHER INFORMATION
TEIL II – ANDERE INFORMATIONEN

Listing and admission to trading

Börsennotierung und Zulassung zum Handel

- ☒ Regulated market of the Luxembourg Stock Exchange

Regulierter Markt der Luxemburger Börse

- ☐ Other market:

Anderer Markt:

- ☐ Not admitted to trading

Nicht zum Handel zugelassen

Date of admission: 3 September 2026

Datum der Zulassung: 3. September 2026

Estimate of the total expenses related to admission to trading: EUR 15,000

Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel: EUR 15.000

Rating of the Notes

Rating der Schuldverschreibungen

- ☒ The Notes to be issued have been rated as follows

Die Schuldverschreibungen wurden wie folgt geratet

- ☐ S&P:

☒ Moody's: Baa2¹

☒ Fitch BBB²

Moody's France S.A.S. and Fitch Ratings Ireland Limited are established in the European Union and are registered pursuant to Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies, amended by Regulation (EC) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 (the "CRA Regulation").

The European Securities and Markets Authority ("ESMA") publishes on its website (www.esma.europa.eu) a list of credit rating agencies registered in accordance with the CRA Regulation. That list is updated within five working days following the adoption of a decision under Article 16, 17 or 20 CRA Regulation. The European Commission shall publish that updated list in the Official Journal of the European Union within 30 days following such update.

Moody's France S.A.S. und Fitch Ratings Ireland Limited haben ihren Sitz in der Europäischen Union und sind gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über

¹ Moody's defines "Baa2" as follows: "Obligations rated 'Baa' are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics." Moody's appends numerical modifiers 1, 2, and 3 to each generic rating classification from Aa through Caa. The modifier 1 indicates that the obligation ranks in the higher end of its generic rating category; the modifier 2 indicates a mid-range ranking; and the modifier 3 indicates a ranking in the lower end of that generic rating category.

Moody's definiert "Baa2" wie folgt: "Mit 'Baa' bewertete Schuldverschreibungen werden als mittelmäßig eingestuft und sind mit einem moderaten Kreditrisiko verbunden und können als solche spekulative Merkmale aufweisen." Moody's hängt an jede generische Ratingklassifizierung von Aa bis Caa die numerischen Modifikatoren 1, 2 und 3 an. Der Modifikator 1 zeigt an, dass die Schuldverschreibung am oberen Ende ihrer generischen Ratingkategorie eingestuft ist; der Modifikator 2 zeigt eine Einstufung im mittleren Bereich an; und der Modifikator 3 zeigt eine Einstufung am unteren Ende dieser generischen Ratingkategorie an.

² Fitch defines "BBB" as follows: "'BBB' ratings indicate that expectations of default risk are currently low. The capacity for payment of financial commitments is considered adequate, but adverse business or economic conditions are more likely to impair this capacity." The ratings from 'AA' to 'CCC' may be modified by the addition of a plus (+) or (-) sign to denote relative standing within the major rating categories.

Fitch definiert "BBB" wie folgt: "Ratings der Kategorie 'BBB' weisen darauf hin, dass derzeit von einem niedrigen Ausfallrisiko ausgegangen wird. Die Fähigkeit zur Erfüllung finanzieller Verpflichtungen wird als angemessen angesehen; allerdings ist es wahrscheinlicher, dass nachteilige geschäftliche oder wirtschaftliche Entwicklungen diese Fähigkeit beeinträchtigen." Die Ratings von 'AA' bis 'CCC' können durch '+' oder '-' modifiziert sein, um die relative Stellung innerhalb eines Ratings zu kennzeichnen.

Ratingagenturen, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011, (die "**Ratingagentur-Verordnung**") registriert.

Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde ("**ESMA**") veröffentlicht auf ihrer Internetseite (www.esma.europa.eu) ein Verzeichnis der nach der Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf Werktagen nach Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 der Ratingagentur-Verordnung aktualisiert. Die Europäische Kommission veröffentlicht das aktualisierte Verzeichnis im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach der Aktualisierung.

- ☐ The Notes have not been rated.

Die Schuldverschreibungen wurden nicht geratet.

Interests of natural and legal persons involved in the issue/offer

Interessen von natürlichen oder juristischen Personen, die bei der Emission/dem Angebot beteiligt sind

- ☒ So far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Notes has an interest material to the offer.

Soweit es der Emittentin bekannt ist, hat keine Person, die bei dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligt ist, Interessen, die für das Angebot von wesentlicher Bedeutung sind.

- ☐ Other interest (specify):

Andere Interessen (angeben):

Reasons for the offer and Net Proceeds

Gründe für das Angebot und Nettoerlöse

Use of proceeds / reasons for the offer:

The Notes are designated as "European Green Bonds" or "EuGB" in accordance with Regulation (EU) 2023/2631 (the "**EU Green Bond Regulation**"). An amount equal to the gross proceeds of the issuance of the Notes will be applied by the Issuer to finance or refinance the project(s) described in the Issuer's European Green Bond Factsheet dated 16 April 2026.

The Notes are issued (i) in accordance with the EU Green Bond Regulation, the European Green Bond Factsheet of the Issuer as assessed by the Pre-Issuance Review, and (ii) in compliance with the ICMA Green Bond Principles, and the Green Finance Framework of the Issuer as assessed by the Second Party Opinion.

Verwendung der Emissionserlöse / Gründe für das Angebot:

*Die Schuldverschreibungen sind als "Europäische Grüne Anleihen" ("European Green Bonds") oder "EuGB" im Einklang mit der Verordnung (EU) 2023/2631 (die "**EU Green Bond Regulation**") klassifiziert. Ein Betrag in Höhe der Bruttoemissionserlöse der Schuldverschreibungen wird von der Emittentin zur Finanzierung oder Refinanzierung der Projekte verwendet, die im Informationsblatt zu europäischen grünen Anleihen (European Green Bond Factsheet) der Emittentin vom 16. April 2026 beschrieben sind.*

Die Schuldverschreibungen werden in Übereinstimmung mit (i) der EU Green Bond Regulation, dem Informationsblatt zu europäischen grünen Anleihen (European Green Bond Factsheet), wie durch die Voremissionsprüfung (Pre-Issuance Review) bewertet, und (ii) in Übereinstimmung mit den ICMA Green Bond Principles sowie dem Green Finance Framework der Emittentin, wie durch die Second Party Opinion beurteilt, begeben.

Estimated net proceeds:

EUR 1,389,990,000

Geschätzter Nettobetrag des Emissionserlöses:

EUR 1.389.990.000

Yield and Historic Interest Rates

Rendite und Zinssätze der Vergangenheit

Yield:	4.800 per cent. <i>per annum</i> (to the First Reset Date)
Rendite:	4,800% <i>per annum</i> (bis zum ersten Reset-Termin)
Representation of Noteholders including an identification of the organisation representing the Noteholders and provisions applying to such representation. Indication of the website where Noteholders may have free access to the contracts relating to these forms of representation.	Not applicable
Vertretung der Anleihegläubiger unter Angabe der die Anleihegläubiger vertretenden Organisation und der für diese Vertretung geltenden Bestimmungen. Angabe der Webseite, auf der die Anleihegläubiger die Verträge, die diese Repräsentationsformen regeln, kostenlos einsehen können.	Nicht anwendbar

Placing and Underwriting

Platzierung und Übernahme

Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:	Applicable
Verkaufsverbot an EWR Kleinanleger:	Anwendbar
Prohibition of Sales to UK Retail Investors:	Applicable
Verkaufsverbot an VK Kleinanleger:	Anwendbar
Stabilisation Manager(s):	Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Stabilisation Manager(s):	Deutsche Bank Aktiengesellschaft
TEFRA Regime:	TEFRA D
	TEFRA D

Method of Placement

Art der Platzierung

☒ Syndicated

Syndiziert

If syndicated, names and addresses of Lead Manager(s) and Manager(s):

Joint Active Bookrunners:

Banco Santander, S.A.

Ciudad Grupo Santander
Avenida de Cantabria s/n
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Spain

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12, Place des Etats-Unis
CS 70052
92547 Montrouge CEDEX
France

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

ING Bank N.V.

Bijlmerdreef 109
1102 BW Amsterdam
The Netherlands

Mizuho Bank Europe N.V.

Atrium Amsterdam, 3rd Floor
Strawinskylaan 3053
1077 ZX Amsterdam
The Netherlands

Morgan Stanley Europe SE

Große Gallusstraße 18
60312 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Joint Passive Bookrunners:**ABN AMRO Bank N.V.**

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands

Bayerische Landesbank

Brienner Straße 18
80333 Munich
Federal Republic of Germany

BNP PARIBAS

16, boulevard des Italiens
75009 Paris
France

Commerzbank Aktiengesellschaft

Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz)
60311 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Coöperatieve Rabobank U.A.

Croeselaan 18
3521CB Utrecht
The Netherlands

**DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main**

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Goldman Sachs Bank Europe SE

Marienturm
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Federal Republic of Germany

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Main Tower
Neue Mainzer Straße 52-58

60311 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

NatWest Markets N.V.

Claude Debussylaan 94
Amsterdam 1082 MD
The Netherlands

RBC Capital Markets (Europe) GmbH

Marienturm
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

SMBC Bank EU AG

Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany

Société Générale

Immeuble Basalte
17, Cours Valmy
CS 50318
92972 Paris La Défense Cedex
France

UniCredit Bank GmbH

Arabellastraße 12
81925 Munich
Federal Republic of Germany

*Falls syndiziert: Namen und Adressen des oder
der Lead Manager(s) und der Manager:*

Joint Active Bookrunner:

Banco Santander, S.A.

Ciudad Grupo Santander
Avenida de Cantabria s/n
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Spanien

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12, Place des Etats-Unis
CS 70052
92547 Montrouge CEDEX
Frankreich

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

ING Bank N.V.

Bijlmerdreef 109
1102 BW Amsterdam
Niederlande

Mizuho Bank Europe N.V.

Atrium Amsterdam, 3rd Floor
Strawinskylaan 3053
1077 ZX Amsterdam
Niederlande

Morgan Stanley Europe SE

Große Gallusstraße 18

60312 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

Joint Passive Bookrunner:

ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
Niederlande

Bayerische Landesbank

Briener Straße 18
80333 München
Bundesrepublik Deutschland

BNP PARIBAS

16, boulevard des Italiens
75009 Paris
Frankreich

Commerzbank Aktiengesellschaft

Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz)
60311 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

Coöperatieve Rabobank U.A.

Croeselaan 18
3521CB Utrecht
Niederlande

**DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main**

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

Goldman Sachs Bank Europe SE

Marienturm
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Bundesrepublik Deutschland

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Main Tower
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

NatWest Markets N.V.

Claude Debussylaan 94
Amsterdam 1082 MD
Niederlande

RBC Capital Markets (Europe) GmbH

Marienturm
Taunusanlage 9-10
60329 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

SMBC Bank EU AG

Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland

Société Générale

Immeuble Basalte
17, Cours Valmy
CS 50318
92972 Paris La Défense Cedex
Frankreich

UniCredit Bank GmbH

Arabellastraße 12
81925 München
Bundesrepublik Deutschland

Date of Subscription Agreement: 1 September 2026

Datum des Übernahmevertrags: 1. September 2026

☐ Non-syndicated

Nicht syndiziert

Security Codes and Eurosystem eligibility**Wertpapierkennung und EZB-Fähigkeit**

ISIN: XS3457412834

Common Code: 345741283

WKN: A5GS5U

New Global Note No

New Global Note *Nein*

Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility: Not applicable

Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden: *Nicht anwendbar*

Listing application

These Final Terms comprise the final terms required to list the issue of Notes described herein pursuant to the Euro 35,000,000,000 Debt Issuance Programme of TenneT GmbH & Co. KG on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange.

Antrag auf Börsennotierung

Diese Endgültigen Bedingungen enthalten die Details, die erforderlich sind, um die hierin beschriebenen Schuldverschreibungen des Euro 35.000.000.000 Debt Issuance Programme der TenneT GmbH & Co. KG an der Official List der Luxemburger Wertpapierbörse zu notieren.

Authorisation

The issue of this Series of Notes was authorised by (i) resolutions of the partners (*Gesellschafter*) of TenneT GmbH & Co. KG passed on 12 May 2026 and 21 August 2026, (ii) resolutions of the management board (*Geschäftsführung*) of TenneT GmbH & Co. KG passed on 5 May 2026 and 4 August 2026, (iii) a resolution of the supervisory board (*Aufsichtsrat*) of the General Partner passed on 24 August 2026, and (iv) a decision of the partners' committee (*Partner Committee*) of the Issuer dated 23 August 2026.

Genehmigung

Die Emission dieser Serie von Schuldverschreibungen wurde durch (i) Beschlüsse der Gesellschafter der TenneT GmbH & Co. KG vom 12. Mai 2026 und 21. August 2026, (ii) Beschlüsse der Geschäftsführung der TenneT GmbH & Co. KG vom 5. Mai 2026 und 4. August 2026, (iii) einen Beschluss des Aufsichtsrats der Komplementärin vom 24. August 2026 und (iv) einer Entscheidung des Partner Committee der Emittentin vom 23. August 2026 genehmigt.

Third Party Information

With respect to any information included herein and specified to be sourced from a third party (i) the Issuer confirms that any such information has been accurately reproduced and as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from information available to it from such third party, no facts have been omitted the omission of which would render the reproduced information inaccurate or misleading and (ii) the Issuer has not independently verified any such information and accepts no responsibility for the accuracy thereof.

Informationen von Seiten Dritter

Hinsichtlich der hierin enthaltenen und als solche gekennzeichneten Informationen von Seiten Dritter gilt Folgendes: (i) Die Emittentin bestätigt, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und – soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Informationen ableiten konnte – keine Fakten weggelassen wurden, deren Fehlen die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden; (ii) die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit.

Signed on behalf of

TenneT GmbH & Co. KG

By: _____
Duly authorised

By: _____
Duly authorised